高校3年・受験生　HS-POLE-U01　民主政治と日本国憲法

授業プリント 民主政治と日本国憲法　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

現代日本の政治｜民主政治の原理・日本国憲法と基本的人権・国会・内閣・裁判所・地方自治

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-POLE-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 法・政治と私たち：法・政治と私たち HS-PUBL-U02

授業前の確認

- 「公共」で学んだ法の支配・権力分立・選挙制度・地方自治のおおよそのしくみを説明できる。
- 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）を言える。
- 分数・割合の計算と、大小の比較ができる。

発展・応用への接続

- 国際政治と国際法：国際政治 HS-POLE-U03

この授業の目標

1. 社会契約説・法の支配・立憲主義の考え方から、日本国憲法の基本原理と統治機構のしくみを因果的に説明できる。
2. 基本的人権を分類し、条文と代表的な判例を結びつけて、人権の保障と公共の福祉による調整を考察できる。
3. 国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治・選挙制度のしくみを、要件の数値や議席配分の計算を用いて正確に運用できる。

段階	時間	主な活動
導入：なぜ権力をしばるのか	8分	絶対王政の時代と現代を比べ、権力の正当性はどこから来るのかを問う
民主政治の原理	15分	社会契約説の三人の思想家を比較し、導出で立憲主義に至る論理を整理する
日本国憲法と基本的人権	22分	人権の分類と条文を確認し、例題1で判例から人権の調整を考える
国会・内閣・裁判所	22分	定理で議決の要件を確認し、抑制と均衡の矢印を板書で整理する
地方自治	13分	住民自治・団体自治、例題2で直接請求の署名数と地方財政を考える
選挙と政党	15分	例題3でドント式と惜敗率を計算し、選挙制度の長所と短所を比較する
まとめと確認	5分	確認問題で要件の数値と用語を確かめる

導入 権力の正当性はどこから来るのか

かつて国王の権力は神から授けられたもの（王権神授説）とされ、人々はそれに従うべきだと考えられた。近代の市民革命は、この考え方をくつがえし、権力の正当性は人々の同意にあると主張した。日本国憲法も、この流れの上に立っている。この単元では、民主政治の原理から出発し、日本国憲法の人権保障と統治機構、地方自治、選挙と政党までを、「権力をどのように民主的に組織し、どのようにしばるか」という一つの問いでつないで学ぶ。

- 民主政治の原理：社会契約説・法の支配・立憲主義・権力分立。
- 日本国憲法：国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基本原理とし、人権を最高法規で保障する。
- 統治のしくみ：国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治、選挙と政党による民意の反映。

口頭で解説すべきポイント

- 冒頭で「なぜ私たちは法律に従うのか」と問い、王権神授説と社会契約説の答えを対比させる。
  発問：法律に従わなければならない理由を、「決まりだから」以外の言葉で説明できるか。
  予想される反応：自分たちの代表が決めたから。みんなの権利を守るためのルールだから。
  タイミング：授業の冒頭
- この単元では「民主的であること（多数決）」と「人権を守ること（立憲主義）」の緊張関係が全体を貫くテーマであることを予告する。
  注意：民主主義を多数決とだけ理解していると、違憲審査制の意義がつかめない。

定義 社会契約説と近代民主政治の原理

社会契約説は、自然状態における人々の自然権を出発点に、国家は人々の合意によってつくられると考えた。三人の思想家の違いは「自然状態のとらえ方」と「権力をどこに置くか」にある。

使える条件・注意

- ロックの抵抗権の思想はアメリカ独立宣言に、ルソーの人民主権の思想はフランス革命に影響を与えた。
- 法の支配は法の内容（人権の保障）を問う点で、法の形式を重んじる法治主義と区別される。

- ホッブズ『リヴァイアサン』：自然状態は「万人の万人に対する闘争」。自己保存のため、自然権を主権者に譲り渡す。
- ロック『統治二論』：自然権をより確実に守るため、政府に権力を信託する。政府が信託に反すれば抵抗権をもつ。
- ルソー『社会契約論』：一般意志に基づく人民主権。主権は代表されえないとして直接民主制を理想とする。
- モンテスキュー『法の精神』：立法・行政・司法の三権分立による抑制と均衡。

口頭で解説すべきポイント

- 三人の思想家を「自然状態」「契約の内容」「権力の所在」の3列の表で比較させる。
  発問：ロックとルソーでは、人々が選んだ代表者の位置づけはどう違うか。
  予想される反応：ロックは代表者（議会）に権力を信託する。ルソーは主権は代表されえないとし、人民が直接意思決定することを理想とする。
  注意：ホッブズを「絶対王政の擁護者」とだけ覚えると、社会契約説の出発点が自然権であることを見落とす。

定義 基本的人権の分類と公共の福祉

日本国憲法は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」（第11条）として保障する。人権は性質によって分類され、他者の人権と衝突するときは公共の福祉によって調整される。

使える条件・注意

- 経済の自由は、社会的・経済的弱者の保護などのため、精神の自由よりも広く公共の福祉による制約を受けると考えられている（第22条・第29条に「公共の福祉」の文言がある）。
- 公共の福祉は、人権相互の衝突を調整する原理であり、「全体の利益のためなら人権をいくらでも制限できる」という意味ではない。

- 平等権：法の下の平等（第14条）、両性の本質的平等（第24条）など。
- 自由権：精神の自由（第19〜21・23条）、身体の自由（第18・31・36・38条など）、経済の自由（第22・29条）。
- 社会権：生存権（第25条）、教育を受ける権利（第26条）、勤労の権利（第27条）、労働基本権（第28条）。
- 参政権：選挙権など（第15条）、最高裁判所裁判官の国民審査（第79条）、憲法改正の国民投票（第96条）など。
- 請求権：国家賠償請求権（第17条）、裁判を受ける権利（第32条）、刑事補償請求権（第40条）など。
- 新しい人権：幸福追求権（第13条）などを根拠に主張される、環境権・知る権利・プライバシーの権利・自己決定権など。

口頭で解説すべきポイント

- 自由権は「国家からの自由」、社会権は「国家による自由」という対比で、国家に求める役割の違いを確認する。
  発問：生存権を実現するために、国はどのようなことをする必要があるか。
  予想される反応：生活保護などの制度をつくり、給付を行う。
  タイミング：人権の分類の場面

定理・公式　国会の議決の要件と衆議院の優越

「出席議員」を基準とする要件と「総議員」を基準とする要件を区別することが、計算問題でも正誤問題でも決め手になる。衆議院の優越は、任期が短く解散もある衆議院のほうが民意をより反映しやすいことを理由とする。

法律案の再可決：衆議院の出席議員の $\frac{2}{3}$ 以上　　憲法改正の発議：各議院の総議員の $\frac{2}{3}$ 以上

使える条件・注意

- 本会議の定足数は総議員の3分の1以上の出席。議事は原則として出席議員の過半数で決する（第56条）。
- 出席議員の3分の2以上を要するもの：法律案の衆議院での再可決（第59条）、議員の資格争訟で議席を失わせる場合（第55条）、秘密会の開会（第57条）、議員の除名（第58条）。
- 予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名は、両院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集が決定されなければならない（第53条）。

口頭で解説すべきポイント

- 要件を「何分のいくつ」と「出席か総議員か」の二つの軸で表にまとめさせる。
  発問：総議員465人の議院で、出席議員が300人のとき、再可決に必要な賛成は何人以上か。
  予想される反応：300人の3分の2で200人以上。
  注意：衆議院の議員定数などの数値は改正で変わることがあるので、例として扱う。

導出　導出：自然権から違憲審査制まで

制度を暗記するのではなく、「なぜその制度が必要になるのか」を、前の段階の不十分さから説明する。

導出

1. 人は生まれながらに生命・自由・財産などの自然権をもつ。しかし、自然状態のままでは権利を確実に守れない。
2. そこで人々は合意によって政府をつくり、権力を信託する（社会契約）。権力の正当性は人々の同意にある（国民主権）。
3. ところが、信託された権力も濫用されるおそれがある。そこで、権力者も法に従う法の支配と、憲法で権力を制限する立憲主義が求められる。
4. さらに権力を立法・行政・司法に分け、互いに抑制させる（権力分立）。日本では国会・内閣・裁判所の間に抑制と均衡の関係が組みこまれている。
5. 最後に、民主的に選ばれた多数派の制定した法律でも少数者の人権を侵すことがありうるため、裁判所に違憲審査権を与え、最高法規である憲法を守らせる。こうして民主政治（多数決）と人権保障が両立するしくみが完成する。

口頭で解説すべきポイント

- 各段階の間に「しかし」「そこで」を入れて、生徒に口頭で論理の連鎖をつながせる。
  発問：国民の代表である国会がつくった法律を、選挙で選ばれていない裁判官が無効にできるのはなぜか。
  予想される反応：多数決でも奪えない人権を守るため。憲法は国民が権力をしばるために定めた最高法規だから。
- 日本の裁判所は違憲判断に慎重であり、統治行為論などによって判断を避ける場合もあることに触れる。
  注意：違憲審査権があれば、どんな問題でも裁判所が決着をつけるという理解にならないよう注意する。
  タイミング：導出の最後

例題　例題1　判例から人権の調整を考える

1975年、最高裁判所は、薬局を新たに開設するときに既存の薬局から一定の距離を置くことを求めていた薬事法の規定を違憲とした。この判決で問題となった権利は何か。また、その権利はどのような性質をもつ人権に分類されるか。

思考の糸口：判例の事実から「何が制限されているか」を読み取り、条文と人権の分類に結びつける。

1. 規定は、薬局を開く（営業する）ことを制限している。営業は職業を行うことにあたる。
2. 職業を選び営業する自由は、第22条の職業選択の自由である。
3. 職業選択の自由は、財産権とともに経済の自由に分類される自由権である。
4. 経済の自由は公共の福祉による制約を受けやすいが、判決は、この規制が不良な医薬品の供給を防ぐという目的のために必要で合理的な規制とはいえないとして、違憲と判断した。

答　職業選択の自由（第22条）。自由権のうち経済の自由に分類される。

よくある誤り	正しい考え方
薬局の開設の制限は、財産権の問題である	制限されているのは営業すること（職業を行うこと）であり、職業選択の自由の問題である

口頭で解説すべきポイント

- 経済の自由は規制されることが多いが、無制限に規制できるわけではないことをこの判例で示す。
  発問：なぜ経済の自由は精神の自由より広く規制されると考えられているのか。
  予想される反応：経済活動を自由放任にすると、弱者の保護や安全・健康の確保が難しくなるから。

例題 例題2　直接請求の署名数

有権者数が18万人のＸ市（架空の設定）で、住民が市長の解職を請求したい。必要な署名は何人以上か。また、請求先はどこで、請求後はどのような手続きになるか。

思考の糸口：人の地位を失わせる請求（解職・解散）は要件が重く（3分の1）、請求先は中立の選挙管理委員会である。条例の制定・改廃は50分の1で首長に請求する。

1. 首長の解職の請求には、有権者の3分の1以上の署名が必要（有権者40万人以下の場合）。
2. $180000 \times \frac{1}{3} = 60000$ より、60000人以上の署名が必要。
3. 請求先は選挙管理委員会である。
4. 請求が成立すると住民投票が行われ、過半数の同意があれば市長は職を失う。

答　**60000**人以上。請求先は選挙管理委員会で、住民投票で過半数の同意があれば失職する。

よくある誤り	正しい考え方
首長の解職の請求は、首長本人に対して行う	解職の請求は選挙管理委員会に対して行い、住民投票で決める

口頭で解説すべきポイント

- 要件の重さの違いを「人の地位を奪う請求かどうか」という理由で説明させる。
  発問：条例の制定請求は50分の1でよいのに、解職請求が3分の1も必要なのはなぜか。
  予想される反応：選挙で選ばれた人の地位を失わせる重大な請求なので、慎重さが求められるから。

例題 例題3　ドント式と惜敗率

定数6の比例代表選挙で、Ａ党30000票、Ｂ党18000票、Ｃ党10000票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。また、衆議院の小選挙区で、当選者が50000票、落選したＰ候補が40000票を得たとき、Ｐ候補の惜敗率を求めなさい。

思考の糸口：ドント式は商の大きい順に議席を割り当てる方法。惜敗率は、重複立候補者の比例名簿で同順位の候補者の当選順を決めるのに用いられる。

1. 各党の得票を1、2、3、…で割る。Ａ党：30000、15000、10000、7500。Ｂ党：18000、9000、6000。Ｃ党：10000、5000。
2. 商の大きい順に6つ：30000（Ａ）、18000（Ｂ）、15000（Ａ）、10000（Ａ）、10000（Ｃ）、9000（Ｂ）。
3. Ａ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席。
4. 惜敗率は $40000 \div 50000 \times 100 = 80$（％）。

答　Ａ党**3**議席、Ｂ党**2**議席、Ｃ党**1**議席。惜敗率は**80**％。

口頭で解説すべきポイント

- 6番目の商（9000）が当選ラインになり、各党の得票をこの値で割った整数部分が議席数に一致することを確かめさせる。
  発問：Ｃ党があと何票多ければ2議席目を得られるか、当選ラインから考えられるか。
  予想される反応：Ｃ党の2番目の商（得票÷2）が9000を上回ればよいので、18000票を超える必要がある。

板書案 板書案

① 民主政治の原理と人権	② 国会・内閣・裁判所	③ 地方自治・選挙
ホッブズ：譲渡／ロック：信託・抵抗権	出席の2/3：再可決・除名・秘密会	住民自治＋団体自治＝地方自治の本旨
ルソー：一般意志・直接民主制	総議員の2/3：憲法改正の発議	条例：1/50・首長
法の支配≠法治主義（内容を問う）	総議員の1/4：臨時会の要求	解散・解職：1/3・選管→住民投票
自由権＝国家からの自由	国会→内閣：不信任決議（衆）	交付税＝使途自由／国庫支出金＝使途指定
社会権＝国家による自由	内閣→国会：衆議院の解散	ドント式：得票÷1,2,3…
公共の福祉＝人権相互の調整	裁判所→国会・内閣：違憲審査	惜敗率＝落選者票÷当選者票×100

口頭で解説すべきポイント

- ②の抑制と均衡は、三角形の図に矢印を書きこみ、矢印ごとに権限の名前を添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
憲法を守る義務を負うのは国民である	第99条で憲法尊重擁護義務を負うのは公務員などであり、憲法は国家権力をしばるためのもの
国民審査はすべての裁判官が対象である	国民審査の対象は最高裁判所の裁判官だけである
公共の福祉のためなら、どんな人権でも制限できる	公共の福祉は人権相互の衝突を調整する原理であり、制限には必要性と合理性が求められる

口頭で解説すべきポイント

- 社会契約説は、思想家の名前より「権力をどこに置き、どうしばるか」の違いを問う。
  発問：ロックの考えでは、政府が自然権を侵したとき、人々はどうできるか。
  予想される反応：抵抗し、政府をつくりかえることができる（抵抗権）。
- 人権の分類は、条文番号とセットで覚えさせると判例問題に強くなる。
  注意：財産権を「精神の自由」、教育を受ける権利を「自由権」とする誤りが多い。
- 議決の要件は、「出席議員」か「総議員」かを必ず確認させる。
  タイミング：国会の場面
- 地方自治では、直接請求の要件の重さと請求先を、理由（人の地位を奪うか）とあわせて整理する。
- 選挙制度は、小選挙区制（二大政党制・死票が多い）と比例代表制（多党制・民意の反映）の長所と短所を対にして説明させる。
  注意：衆議院の重複立候補と参議院の非拘束名簿式など、衆参の違いを混同しやすい。

まとめ　まとめ

- 社会契約説は、権力の正当性を人々の同意に求め、法の支配・立憲主義・権力分立は権力の濫用を防ぐしくみである。
- 日本国憲法は基本的人権を平等権・自由権・社会権・参政権・請求権などとして保障し、新しい人権も第13条などを根拠に主張されている。
- 国会・内閣・裁判所は抑制と均衡の関係にあり、違憲審査制は多数決でも奪えない人権を守る。
- 地方自治は住民自治と団体自治からなり、直接請求の要件と地方財政のしくみに課題と改革がある。
- 選挙制度には民意の集約と反映のどちらを重視するかの違いがあり、政党は民意を政治につなぐ役割を担う。

確認　確認問題

1. 出席議員390人のもとで衆議院が法律案を再可決するには、何人以上の賛成が必要か。
   → $390 \times \frac{2}{3} = 260$ 人以上
2. 有権者24万人の市で、条例の制定を請求するのに必要な署名は何人以上か。
   → $240000 \div 50 = 4800$ 人以上（請求先は首長）
3. ロックが説いた、政府が信託に反したときに人々がもつ権利は何か。
   → 抵抗権（革命権）

HS-POLE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-POLE-U01　民主政治と日本国憲法

授業プリント 民主政治と日本国憲法　授業プリント 生徒用

現代日本の政治｜民主政治の原理・日本国憲法と基本的人権・国会・内閣・裁判所・地方自治

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-POLE-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 法・政治と私たち：法・政治と私たち HS-PUBL-U02

授業前の確認

- 「公共」で学んだ法の支配・権力分立・選挙制度・地方自治のおおよそのしくみを説明できる。
- 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）を言える。
- 分数・割合の計算と、大小の比較ができる。

発展・応用への接続

- 国際政治と国際法：国際政治 HS-POLE-U03

この授業の目標

1. 社会契約説・法の支配・立憲主義の考え方から、日本国憲法の基本原理と統治機構のしくみを因果的に説明できる。
2. 基本的人権を分類し、条文と代表的な判例を結びつけて、人権の保障と公共の福祉による調整を考察できる。
3. 国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治・選挙制度のしくみを、要件の数値や議席配分の計算を用いて正確に運用できる。

導入 権力の正当性はどこから来るのか

かつて国王の権力は神から授けられたもの（王権神授説）とされ、人々はそれに従うべきだと考えられた。近代の市民革命は、この考え方をくつがえし、権力の正当性は人々の同意にあると主張した。日本国憲法も、この流れの上に立っている。この単元では、民主政治の原理から出発し、日本国憲法の人権保障と統治機構、地方自治、選挙と政党までを、「権力をどのように民主的に組織し、どのようにしばるか」という一つの問いでつないで学ぶ。

- 民主政治の原理：社会契約説・法の支配・立憲主義・権力分立。
- 日本国憲法：国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基本原理とし、人権を最高法規で保障する。
- 統治のしくみ：国会・内閣・裁判所の抑制と均衡、地方自治、選挙と政党による民意の反映。

定義 社会契約説と近代民主政治の原理

社会契約説は、自然状態における人々の自然権を出発点に、国家は人々の合意によってつくられると考えた。三人の思想家の違いは「自然状態のとらえ方」と「権力をどこに置くか」にある。

使える条件・注意

- ロックの抵抗権の思想はアメリカ独立宣言に、ルソーの人民主権の思想はフランス革命に影響を与えた。
- 法の支配は法の内容（人権の保障）を問う点で、法の形式を重んじる法治主義と区別される。

- ホッブズ『リヴァイアサン』：自然状態は「万人の万人に対する闘争」。自己保存のため、自然権を主権者に譲り渡す。
- ロック『統治二論』：自然権をより確実に守るため、政府に権力を信託する。政府が信託に反すれば抵抗権をもつ。
- ルソー『社会契約論』：一般意志に基づく人民主権。主権は代表されえないとして直接民主制を理想とする。
- モンテスキュー『法の精神』：立法・行政・司法の三権分立による抑制と均衡。

定義 基本的人権の分類と公共の福祉

日本国憲法は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」（第11条）として保障する。人権は性質によって分類され、他者の人権と衝突するときは公共の福祉によって調整される。

使える条件・注意

- 経済の自由は、社会的・経済的弱者の保護などのため、精神の自由よりも広く公共の福祉による制約を受けると考えられている（第22条・第29条に「公共の福祉」の文言がある）。
- 公共の福祉は、人権相互の衝突を調整する原理であり、「全体の利益のためなら人権をいくらでも制限できる」という意味ではない。

- 平等権：法の下の平等（第14条）、両性の本質的平等（第24条）など。
- 自由権：精神の自由（第19〜21・23条）、身体の自由（第18・31・36・38条など）、経済の自由（第22・29条）。
- 社会権：生存権（第25条）、教育を受ける権利（第26条）、勤労の権利（第27条）、労働基本権（第28条）。
- 参政権：選挙権など（第15条）、最高裁判所裁判官の国民審査（第79条）、憲法改正の国民投票（第96条）など。
- 請求権：国家賠償請求権（第17条）、裁判を受ける権利（第32条）、刑事補償請求権（第40条）など。
- 新しい人権：幸福追求権（第13条）などを根拠に主張される、環境権・知る権利・プライバシーの権利・自己決定権など。

定理・公式 国会の議決の要件と衆議院の優越

「出席議員」を基準とする要件と「総議員」を基準とする要件を区別することが、計算問題でも正誤問題でも決め手になる。衆議院の優越は、任期が短く解散もある衆議院のほうが民意をより反映しやすいことを理由とする。

法律案の再可決：衆議院の出席議員の $\frac{2}{3}$ 以上　　憲法改正の発議：各議院の総議員の $\frac{2}{3}$ 以上

使える条件・注意

- 本会議の定足数は総議員の3分の1以上の出席。議事は原則として出席議員の過半数で決する（第56条）。
- 出席議員の3分の2以上を要するもの：法律案の衆議院での再可決（第59条）、議員の資格争訟で議席を失わせる場合（第55条）、秘密会の開会（第57条）、議員の除名（第58条）。
- 予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名は、両院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集が決定されなければならない（第53条）。

導出 導出：自然権から違憲審査制まで

制度を暗記するのではなく、「なぜその制度が必要になるのか」を、前の段階の不十分さから説明する。

導出

1. 人は生まれながらに生命・自由・財産などの自然権をもつ。しかし、自然状態のままでは権利を確実に守れない。
2. そこで人々は合意によって政府をつくり、権力を信託する（社会契約）。権力の正当性は人々の同意にある（国民主権）。
3. ところが、信託された権力も濫用されるおそれがある。そこで、権力者も法に従う法の支配と、憲法で権力を制限する立憲主義が求められる。
4. さらに権力を立法・行政・司法に分け、互いに抑制させる（権力分立）。日本では国会・内閣・裁判所の間に抑制と均衡の関係が組みこまれている。
5. 最後に、民主的に選ばれた多数派の制定した法律でも少数者の人権を侵すことがありうるため、裁判所に違憲審査権を与え、最高法規である憲法を守らせる。こうして民主政治（多数決）と人権保障が両立するしくみが完成する。

例題 例題1　判例から人権の調整を考える

1975年、最高裁判所は、薬局を新たに開設するときに既存の薬局から一定の距離を置くことを求めていた薬事法の規定を違憲とした。この判決で問題となった権利は何か。また、その権利はどのような性質をもつ人権に分類されるか。

ヒント：判例の事実から「何が制限されているか」を読み取り、条文と人権の分類に結びつける。

よくある誤り	正しい考え方
薬局の開設の制限は、財産権の問題である	制限されているのは営業すること（職業を行うこと）であり、職業選択の自由の問題である

例題 例題2　直接請求の署名数

有権者数が18万人のＸ市（架空の設定）で、住民が市長の解職を請求したい。必要な署名は何人以上か。また、請求先はどこで、請求後はどのような手続きになるか。

ヒント：人の地位を失わせる請求（解職・解散）は要件が重く（3分の1）、請求先は中立の選挙管理委員会である。条例の制定・改廃は50分の1で首長に請求する。

よくある誤り	正しい考え方
首長の解職の請求は、首長本人に対して行う	解職の請求は選挙管理委員会に対して行い、住民投票で決める

例題 例題3　ドント式と惜敗率

定数6の比例代表選挙で、Ａ党30000票、Ｂ党18000票、Ｃ党10000票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。また、衆議院の小選挙区で、当選者が50000票、落選したＰ候補が40000票を得たとき、Ｐ候補の惜敗率を求めなさい。

ヒント：ドント式は商の大きい順に議席を割り当てる方法。惜敗率は、重複立候補者の比例名簿で同順位の候補者の当選順を決めるのに用いられる。

板書案 板書案

① 民主政治の原理と人権	② 国会・内閣・裁判所	③ 地方自治・選挙
ホッブズ：譲渡／ロック：信託・抵抗権	出席の2/3：再可決・除名・秘密会	住民自治＋団体自治＝地方自治の本旨
ルソー：一般意志・直接民主制	総議員の2/3：憲法改正の発議	条例：1/50・首長
法の支配 ≠ 法治主義（内容を問う）	総議員の1/4：臨時会の要求	解散・解職：1/3・選管→住民投票
自由権＝国家からの自由	国会→内閣：不信任決議（衆）	交付税＝使途自由／国庫支出金＝使途指定
社会権＝国家による自由	内閣→国会：衆議院の解散	ドント式：得票÷1,2,3…
公共の福祉＝人権相互の調整	裁判所→国会・内閣：違憲審査	惜敗率＝落選者票÷当選者票×100

まとめ まとめ

- 社会契約説は、権力の正当性を人々の同意に求め、法の支配・立憲主義・権力分立は権力の濫用を防ぐしくみである。
- 日本国憲法は基本的人権を平等権・自由権・社会権・参政権・請求権などとして保障し、新しい人権も第13条などを根拠に主張されている。
- 国会・内閣・裁判所は抑制と均衡の関係にあり、違憲審査制は多数決でも奪えない人権を守る。
- 地方自治は住民自治と団体自治からなり、直接請求の要件と地方財政のしくみに課題と改革がある。
- 選挙制度には民意の集約と反映のどちらを重視するかの違いがあり、政党は民意を政治につなぐ役割を担う。

確認 確認問題

1. 出席議員390人のもとで衆議院が法律案を再可決するには、何人以上の賛成が必要か。

解答

2. 有権者24万人の市で、条例の制定を請求するのに必要な署名は何人以上か。

解答

3. ロックが説いた、政府が信託に反したときに人々がもつ権利は何か。

解答

HS-POLE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-POLE-U01　民主政治と日本国憲法

問題プリント 民主政治と日本国憲法　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-POLE-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 法・政治と私たち：法・政治と私たち HS-PUBL-U02

授業前の確認

- 「公共」で学んだ法の支配・権力分立・選挙制度・地方自治のおおよそのしくみを説明できる。
- 日本国憲法の三つの基本原理（国民主権・基本的人権の尊重・平和主義）を言える。
- 分数・割合の計算と、大小の比較ができる。

発展・応用への接続

- 国際政治と国際法：国際政治 HS-POLE-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 政治・経済で学ぶ用語「司法権の独立」の内容を正しく述べたものを選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　政権の獲得はめざさずに、自らの集団の利益を実現するため、政府や議会などにはたらきかける団体

イ　生存権を定めた憲法第25条は、国の政治的な努力目標を示したもので、個々の国民に具体的な請求権を与えたものではないとする考え方

ウ　裁判官が、国会や内閣など他の機関からの干渉を受けず、憲法と法律にのみ拘束されて、良心に従い独立して職権を行うこと

エ　政府が人々から信託された権力を濫用して自然権を侵害したとき、人々がその政府に抵抗し、つくりかえることができるとする権利

A-02 民主政治と日本国憲法にかかわる用語「プライバシーの権利」の内容を正しく述べたものを選びなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

ア 裁判所が具体的な事件を裁判する際に、その事件に適用される法令などが憲法に適合するかどうかを判断するしくみ

イ 選挙運動の総括主宰者や候補者の親族などが選挙違反で刑に処せられたとき、候補者本人の当選を無効とするしくみ

ウ 私生活をみだりに公開されない権利であり、現在では自己に関する情報をコントロールする権利としてもとらえられるもの

エ 国家や政府は、自然権をもつ個人どうしの合意（契約）によってつくられたものであり、その正当性は人々の同意に基づくとする考え方

A-03 民主政治と日本国憲法にかかわる用語「国政調査権」の内容を正しく述べたものを選びなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

ア 衆議院と参議院がそれぞれ国政について調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができる権限

イ 通常の法律よりも厳格な手続きを経なければ改正できない憲法

ウ 人権どうしが衝突するときに、それを調整するための原理であり、人権を制約する根拠とされるもの

エ 国や地方公共団体がもつ情報の公開を求めるなど、主権者として必要な情報を受け取り、求める権利

A-04 民主政治と日本国憲法にかかわる用語「自己決定権」の内容を正しく述べたものを選びなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

ア 通常の法律よりも厳格な手続きを経なければ改正できない憲法

イ 個人が自分の生き方や生活のしかたにかかわる重要なことがらを、他者から干渉されずに自ら決定する権利

ウ 国や地方公共団体がもつ情報の公開を求めるなど、主権者として必要な情報を受け取り、求める権利

エ 裁判官が、国会や内閣など他の機関からの干渉を受けず、憲法と法律にのみ拘束されて、良心に従い独立して職権を行うこと

A-05 日本国憲法第21条が定める内容として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア この憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律・命令などは効力を有しない

イ 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である

ウ 集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障し、検閲を禁止する

エ すべて国民は、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

A-06 日本国憲法第98条が定める内容として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得なければならない

イ　集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障し、検閲を禁止する

ウ　天皇又は摂政及び国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う

エ　この憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律・命令などは効力を有しない

A-07 次の内容を定めた日本国憲法の条文を選びなさい。 2点

「法律の定める手続によらなければ、生命・自由を奪われ、刑罰を科せられない」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　第31条　　イ　第13条　　ウ　第1条　　エ　第14条

A-08 次の内容を定めた日本国憲法の条文を選びなさい。 2点

「勤労者の団結する権利・団体交渉その他の団体行動をする権利を保障する」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　第25条　　イ　第28条　　ウ　第22条　　エ　第9条

A-09 基本的人権のうち、「生存権（第25条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　経済の自由　　イ　参政権　　ウ　社会権　　エ　請求権

A-10 日本国憲法が保障する「表現の自由（第21条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　身体の自由　　イ　経済の自由　　ウ　参政権　　エ　精神の自由

A-11 日本国憲法が保障する「団結権・団体交渉権・団体行動権（第28条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　参政権　　イ　社会権　　ウ　精神の自由　　エ　経済の自由

A-12 日本国憲法が保障する「思想及び良心の自由（第19条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　精神の自由　　イ　社会権　　ウ　請求権　　エ　経済の自由

A-13 次の主張を行った思想家を選びなさい。 2点

「人々は自然権をより確実に守るために政府に権力を信託し、政府が権利を侵害すれば人々は抵抗権をもつと説いた」

概念理解 計算力・基本操作の反復

ア ルソー　　イ ホッブズ　　ウ モンテスキュー　　エ ロック

A-14 『リヴァイアサン』を著したホッブズの主張として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

ア 自然状態は「万人の万人に対する闘争」であり、人々は自己保存のために自然権を国家（主権者）に譲り渡すと説いた

イ 人々は自然権をより確実に守るために政府に権力を信託し、政府が権利を侵害すれば人々は抵抗権をもつと説いた

ウ 国家権力を立法・行政・司法に分け、互いに抑制と均衡をはからせる三権分立を説いた

エ 人民は一般意志に基づいて主権を行使すべきであり、主権は代表されえないとして直接民主制を理想とした

A-15 次の主張を行った思想家を選びなさい。 2点

「自然状態は「万人の万人に対する闘争」であり、人々は自己保存のために自然権を国家（主権者）に譲り渡すと説いた」

概念理解 計算力・基本操作の反復

ア モンテスキュー　　イ ロック　　ウ ホッブズ　　エ ルソー

A-16 W村（有権者数40000人、架空の設定）の住民が、事務の監査を請求しようとしている。地方自治法に基づいて請求するには、少なくとも何人の署名が必要か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 X市（有権者数150000人、架空の設定）の住民が、事務の監査を請求しようとしている。地方自治法に基づいて請求するには、少なくとも何人の署名が必要か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 Z市（有権者数380000人、架空の設定）の住民が、条例の制定・改廃を請求しようとしている。地方自治法に基づいて請求するには、少なくとも何人の署名が必要か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 ある議院の本会議で、出席議員399人のもとで本会議を秘密会とする議決を行う（架空の設定）。この議決が成立するには、少なくとも何人の賛成が必要か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 総議員300人の議院（架空の設定）で、憲法改正の原案を採決する。欠席者が28人いたとき、国会の発議に必要な条件を満たすには、この議院で少なくとも何人の賛成が必要か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 日本の国会・内閣・裁判所の間の抑制と均衡のうち、「法律が憲法に適合するかどうかの審査」を表す矢印（はたらきかける側→はたらきかけられる側）として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　裁判所→国会　　イ　国会→裁判所　　ウ　内閣→裁判所　　エ　裁判所→内閣

B-02 日本の国会・内閣・裁判所の間の抑制と均衡のうち、「内閣総理大臣の指名」を表す矢印（はたらきかける側→はたらきかけられる側）として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　国会→裁判所　　イ　裁判所→国会　　ウ　国会→内閣　　エ　裁判所→内閣

B-03 日本の国会・内閣・裁判所の間の抑制と均衡のうち、「衆議院の解散の決定」を表す矢印（はたらきかける側→はたらきかけられる側）として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　国会→裁判所　　イ　国会→内閣　　ウ　衆議院→内閣　　エ　内閣→衆議院

B-04 表は、定数9の比例代表選挙で各党が得た票数である（架空の資料、有効投票47600票）。ドント式で議席を配分するとき、最後の議席（9議席目）を決めた商はいくつか。小数になる場合は小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

比例代表選挙の得票（定数9、架空の資料）

政党	得票数
A党	14500票
B党	13300票
C党	12000票
D党	7800票

解答

B-05 表は、定数9の比例代表選挙で各党が得た票数である（架空の資料、有効投票38700票）。ドント式で議席を配分するとき、最後の議席（9議席目）を決めた商はいくつか。小数になる場合は小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

比例代表選挙の得票（定数9、架空の資料）

政党	得票数
A党	13000票
B党	12700票
C党	9500票
D党	3500票

解答

B-06 表は、定数6の比例代表選挙で各党が得た票数である（架空の資料、有効投票39600票）。ドント式で議席を配分するとき、最後の議席（6議席目）を決めた商はいくつか。小数になる場合は小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

比例代表選挙の得票（定数6、架空の資料）

政党	得票数
A党	13300票
B党	13200票
C党	11000票
D党	2100票

解答

B-07 表は、ある比例代表選挙（定数8、有効投票29300票）での各党の得票数を示した架空の資料である。ドント式で議席を配分したとき、B党が獲得する議席はいくつか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

比例代表選挙の得票（定数8、架空の資料）

政党	得票数
A党	14700票
B党	9400票
C党	4000票
D党	1200票

解答

B-08 表は、定数1の四つの選挙区の有権者数を示した架空の資料である（第1区284000人、第2区248000人、第3区276000人、第4区336000人）。一票の価値が最も重い選挙区の一票は、最も軽い選挙区の一票の何倍の重さをもつか。小数第3位を四捨五入して答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

選挙区の有権者数（各定数1、架空の資料）

選挙区	有権者数
第1区	284000人
第2区	248000人
第3区	276000人
第4区	336000人

解答

B-09 表は、定数1の四つの選挙区の有権者数を示した架空の資料である（第1区324000人、第2区356000人、第3区248000人、第4区484000人）。一票の価値が最も重い選挙区の一票は、最も軽い選挙区の一票の何倍の重さをもつか。小数第3位を四捨五入して答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

選挙区の有権者数（各定数1、架空の資料）

選挙区	有権者数
第1区	324000人
第2区	356000人
第3区	248000人
第4区	484000人

解答

B-10 表は、定数1の四つの選挙区の有権者数を示した架空の資料である（第1区456000人、第2区388000人、第3区472000人、第4区384000人）。一票の価値が最も重い選挙区の一票は、最も軽い選挙区の一票の何倍の重さをもつか。小数第3位を四捨五入して答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

選挙区の有権者数（各定数1、架空の資料）

選挙区	有権者数
第1区	456000人
第2区	388000人
第3区	472000人
第4区	384000人

解答

B-11 婚外子相続分規定違憲決定（2013年）について、次の事実を読み、問題となった憲法上の権利・原則として最も適切なものを選びなさい。 4点

「結婚していない男女の間に生まれた子の相続分を、結婚している夫婦の子の2分の1とする民法の規定が問題となった。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　財産権　　イ　法の下の平等

ウ　生存権　　エ　思想及び良心の自由

B-12 森林法共有林分割制限違憲判決（1987年）について、次の事実を読み、問題となった憲法上の権利・原則として最も適切なものを選びなさい。 4点

「共有する森林について、持分が2分の1以下の共有者は分割を請求できないとした規定が問題となった。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　思想及び良心の自由　　イ　財産権

ウ　職業選択の自由　　エ　生存権

B-13 三菱樹脂事件について、次の事実を読み、問題となった憲法上の権利・原則として最も適切なものを選びなさい。 4点

「学生運動の経歴を隠したことを理由に、企業が試用期間後の本採用を拒否したことが争われた。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　生存権　　イ　職業選択の自由

ウ　法の下の平等　　エ　思想及び良心の自由

B-14 日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当でないものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　国会の臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。

イ　地方交付税交付金は、地方公共団体の間の財政格差を是正するためのもので、使いみちは限定されない。

ウ　国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。

エ　一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その住民の投票で過半数の同意を得なければ、国会は制定できない。

B-15 日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当でないものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　国会の臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。

イ　一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その住民の投票で過半数の同意を得なければ、国会は制定できない。

ウ　憲法第99条は、すべての国民に憲法を尊重し擁護する義務を課している。

エ　日本国憲法は、通常の法律よりも改正の手続きが厳格な硬性憲法である。

B-16 日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　参議院議員の選挙では、選挙区と比例代表に重複して立候補することができる。

イ　日本の違憲審査制は、具体的な事件の裁判の中で法令の合憲性を判断する付随的違憲審査制である。

ウ　日本国憲法は、国会が出席議員の過半数で可決すれば改正できる軟性憲法である。

エ　生存権を定めた第25条について、最高裁判所は朝日訴訟などで、国民は具体的な給付額を直接請求できると判断した。

B-17 日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当でないものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　日本国憲法は、通常の法律よりも改正の手続きが厳格な硬性憲法である。

イ　憲法を尊重し擁護する義務は、天皇・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に課されている。

ウ　最高裁判所の裁判官は、任命後に初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受ける。

エ　国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。

B-18 表は、Ｒ町の1年間の歳入の内訳（架空の資料、歳入総額1560億円）である。歳入総額に占める自主財源の割合は何％か。小数第2位を四捨五入して答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Ｒ町の歳入（架空の資料）

歳入の項目	金額
地方税	640億円
使用料・手数料など	40億円
地方交付税交付金	440億円
国庫支出金	360億円
地方債	80億円

解答

B-19 表は、Ｐ市の歳入の内訳を示した架空の資料である（歳入総額1900億円）。歳入総額に占める依存財源の割合は何％か。小数第2位を四捨五入して答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Ｐ市の歳入（架空の資料）

歳入の項目	金額
地方税	780億円
使用料・手数料など	140億円
地方交付税交付金	420億円
国庫支出金	360億円
地方債	200億円

解答

B-20 表は、R町の歳入（架空の資料、総額1520億円）である。このうち、使いみちが特定されていない一般財源の額は何億円か。ただし、一般財源は地方税・使用料など・地方交付税交付金の合計とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

R町の歳入（架空の資料）

歳入の項目	金額
地方税	800億円
使用料・手数料など	140億円
地方交付税交付金	200億円
国庫支出金	300億円
地方債	80億円

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 憲法の原理と制度のしくみをふまえて、新しい人権の一つであるプライバシーの権利は、憲法に明文の規定がないにもかかわらず保障されると考えられている。その根拠と、情報化の進展に伴う権利の内容の変化を説明しなさい。（180字以内） 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 憲法の原理と制度のしくみをふまえて、国民の代表である国会が制定した法律を、選挙で選ばれていない裁判官が違憲審査によって無効と判断できることは、民主主義に反するのではないかという意見がある。立憲主義の考え方をふまえて、この意見に反論しなさい。（180字以内） 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 憲法の原理と制度のしくみをふまえて、経済活動の自由（職業選択の自由・財産権）が、精神の自由に比べて公共の福祉による制約を広く受けると考えられている理由を説明しなさい。（190字以内） 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 国民の代表である国会が制定した法律を、選挙で選ばれていない裁判官が違憲審査によって無効と判断できることは、民主主義に反するのではないかという意見がある。立憲主義の考え方をふまえて、この意見に反論しなさい。（200字以内） 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-05 「公共」で学んだ裁判員制度を、この単元で学んだ国民主権と司法権の独立の考え方の両方から評価しなさい。（200字以内） 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PUBL-U02

C-06 地方公共団体の財政が国からの地方交付税交付金や国庫支出金に大きく依存していることは、地方自治の本旨からみてどのような問題があるか。「三位一体の改革」の内容にも触れて説明しなさい。（180字以内） 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-POLE-U02

C-07 「公共」で学んだ裁判員制度を、この単元で学んだ国民主権と司法権の独立の考え方の両方から評価しなさい。（180字以内） 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PUBL-U02

C-08 表は、定数1の五つの選挙区（各選挙区の投票総数200000票）でのＡ党・Ｂ党・Ｃ党の候補者の得票数を示した架空の資料である（5選挙区の得票合計はＡ党482000票、Ｂ党354000票、Ｃ党164000票）。Ａ党の得票率と議席占有率を計算して比べ、そこから読み取れる小選挙区制の特徴を、死票の数にも触れて説明しなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

小選挙区の得票数（架空の資料）

選挙区	Ａ党	Ｂ党	Ｃ党
第1区	78000票	70000票	52000票
第2区	94000票	74000票	32000票
第3区	104000票	62000票	34000票
第4区	108000票	58000票	34000票
第5区	98000票	90000票	12000票

C-09 表は、定数1の五つの選挙区（各選挙区の投票総数200000票）でのＡ党・Ｂ党・Ｃ党の候補者の得票数を示した架空の資料である（5選挙区の得票合計はＡ党470000票、Ｂ党372000票、Ｃ党158000票）。Ａ党の得票率と議席占有率を計算して比べ、そこから読み取れる小選挙区制の特徴を、死票の数にも触れて説明しなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

小選挙区の得票数（架空の資料）

選挙区	Ａ党	Ｂ党	Ｃ党
第1区	94000票	82000票	24000票
第2区	98000票	78000票	24000票
第3区	108000票	64000票	28000票
第4区	94000票	56000票	50000票
第5区	76000票	92000票	32000票

C-10 表は、定数1の五つの選挙区（各選挙区の投票総数100000票）でのＡ党・Ｂ党・Ｃ党の候補者の得票数を示した架空の資料である（5選挙区の得票合計はＡ党231000票、Ｂ党165000票、Ｃ党104000票）。Ａ党の得票率と議席占有率を計算して比べ、そこから読み取れる小選挙区制の特徴を、死票の数にも触れて説明しなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

小選挙区の得票数（架空の資料）

選挙区	Ａ党	Ｂ党	Ｃ党
第1区	52000票	40000票	8000票
第2区	45000票	32000票	23000票
第3区	38000票	33000票	29000票
第4区	54000票	30000票	16000票
第5区	42000票	30000票	28000票

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 政治・経済で学ぶ用語「統治行為論」とは何か、説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

「統治行為論」とは、裁判所が具体的な事件を裁判する際に、その事件に適用される法令などが憲法に適合するかどうかを判断するしくみのことである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 政治・経済で学ぶ用語「自由権」とは何か、説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

「自由権」とは、人間らしい生活を営むために、国家に対して積極的な施策を求める権利で、「国家による自由」とよばれるもののことである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 政治・経済で学ぶ用語「国庫支出金」とは何か、説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

「国庫支出金」とは、地方公共団体の間の財政格差を是正するため、国税の一定割合を国が地方公共団体に配分する資金で、使いみちは限定されないもののことである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 定数7の比例代表選挙で、Ａ党7400票、Ｂ党5300票、Ｃ党2900票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

得票率に定数をかけて四捨五入すると、Ａ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席となる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 有権者数141000人の市（架空の設定）で、議会の解散を請求するために必要な署名数と請求先を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$141000 \div 50 = 2820$ より、2820人以上の署名を集め、市長に請求する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 定数6の比例代表選挙で、Ａ党7600票、Ｂ党5600票、Ｃ党4700票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

得票率に定数をかけて四捨五入すると、Ａ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党2議席となる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 衆議院の解散と、その後の手続きについて説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

衆議院が解散されると、参議院も同時に閉会となり、解散の日から60日以内に両院の議員の選挙が行われる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 内閣総理大臣と国務大臣の選ばれ方について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

内閣総理大臣は天皇が国会議員の中から指名し、国務大臣は全員が国会議員の中から国会によって選ばれる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 原理と制度の関係に注意して、民主政治における多数決の意味について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

民主政治では多数決が最終的な決め手なので、議会の多数派が賛成した法律であれば、少数者の人権を制限する内容であっても正当である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 ロックの社会契約説の内容を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ロックは、人々は自然状態の争いを避けるために、自然権をすべて主権者に譲り渡し、主権者には絶対に服従しなければならないと説いた。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

HS-POLE-U01-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-POLE-U01　民主政治と日本国憲法

問題プリント 民主政治と日本国憲法　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-POLE-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ウ　裁判官が、国会や内閣など他の機関からの干渉を受けず、憲法と法律にのみ拘束されて、良心に従い独立して職権を行うこと	2
A-02	ウ　私生活をみだりに公開されない権利であり、現在では自己に関する情報をコントロールする権利としてもとらえられるもの	2
A-03	ア　衆議院と参議院がそれぞれ国政について調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができる権限	2
A-04	イ　個人が自分の生き方や生活のしかたにかかわる重要なことがらを、他者から干渉されずに自ら決定する権利	2
A-05	ウ　集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障し、検閲を禁止する	2
A-06	エ　この憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律・命令などは効力を有しない	2
A-07	ア　第**31**条	2
A-08	イ　第**28**条	2
A-09	ウ　社会権	2
A-10	エ　精神の自由	2
A-11	イ　社会権	2
A-12	ア　精神の自由	2
A-13	エ　ロック	2
A-14	ア　自然状態は「万人の万人に対する闘争」であり、人々は自己保存のために自然権を国家（主権者）に譲り渡すと説いた	2
A-15	ウ　ホッブズ	2
A-16	**800** 人	2
A-17	**3000** 人	2
A-18	**7600** 人	2
A-19	**266** 人	2
A-20	**200** 人	2

番号	正答	配点
B-01	ア　裁判所→国会	4
B-02	ウ　国会→内閣	4
B-03	エ　内閣→衆議院	4
B-04	**4433**	4
B-05	**3500**	4
B-06	**5500**	4
B-07	**3** 議席	4
B-08	**1.35** 倍	4
B-09	**1.95** 倍	4
B-10	**1.23** 倍	4
B-11	イ　法の下の平等	4
B-12	イ　財産権	4
B-13	エ　思想及び良心の自由	4
B-14	ウ　国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。	4
B-15	ウ　憲法第**99**条は、すべての国民に憲法を尊重し擁護する義務を課している。	4
B-16	イ　日本の違憲審査制は、具体的な事件の裁判の中で法令の合憲性を判断する付随的違憲審査制である。	4
B-17	エ　国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。	4
B-18	**43.6** ％	4
B-19	**51.6** ％	4
B-20	**1140** 億円	4
C-01	プライバシーの権利は、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法第**13**条を主な根拠として認められている。もともとは私生活をみだりに公開されない権利と…	8
C-02	民主主義は多数決で決定するが、多数派が少数者の人権を侵す法律をつくるおそれがある。立憲主義は、憲法によって国家権力をしばり、多数決でも奪えな…	8
C-03	経済活動を自由放任にすると、貧富の差の拡大や独占、消費者の安全・健康への被害など、社会的・経済的弱者の生活がおびやかされる問題が生じる。その…	8
C-04	民主主義は多数決で決定するが、多数派が少数者の人権を侵す法律をつくるおそれがある。立憲主義は、憲法によって国家権力をしばり、多数決でも奪えな…	8
C-05	裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加することで、司法に国民の感覚を反映させ、司法への理解と信頼を高めるものであり、国民主権の考え方を司法の分野…	8
C-06	地方の歳入に占める地方税などの自主財源の割合が低く、国からの資金に依存していると、特に使いみちが指定される国庫支出金を通じて国の方針に従わざ…	8
C-07	裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加することで、司法に国民の感覚を反映させ、司法への理解と信頼を高めるものであり、国民主権の考え方を司法の分野…	8

番号	正答	配点
C-08	Ａ党の得票率は**5**選挙区合計で**48.2**％であるが、**5**選挙区で当選し議席占有率は**100**％となり、得票率を大きく上回る。小選挙区制では各選挙区で最…	8
C-09	Ａ党の得票率は**5**選挙区合計で**47.0**％であるが、**4**選挙区で当選し議席占有率は**80**％となり、得票率を大きく上回る。小選挙区制では各選挙区で最多…	8
C-10	Ａ党の得票率は**5**選挙区合計で**46.2**％であるが、**5**選挙区で当選し議席占有率は**100**％となり、得票率を大きく上回る。小選挙区制では各選挙区で最…	8
D-01	「統治行為論」とは、高度な政治性をもつ国家の行為については、裁判所による法的な判断になじまないとして、違憲審査の対象外とする考え方のことであ…	6
D-02	「自由権」とは、国家からの干渉を受けずに、個人が自由に考え行動することを保障する権利で、「国家からの自由」とよばれるもののことである。	6
D-03	「国庫支出金」とは、国が使いみちを指定して地方公共団体に支出する資金で、補助金ともよばれるもののことである。	6
D-04	ドント式では得票を**1**、**2**、**3**、…で割った商の大きい順に議席を割り当てる。結果はＡ党**4**議席、Ｂ党**2**議席、Ｃ党**1**議席である（**7**番目の商は…	6
D-05	議会の解散の請求には有権者の**3**分の**1**以上の署名が必要で、$141000 \div 3 = 47000$（人）以上を集め、選挙管理委員会に請求する。そ…	6
D-06	ドント式では得票を**1**、**2**、**3**、…で割った商の大きい順に議席を割り当てる。結果はＡ党**3**議席、Ｂ党**2**議席、Ｃ党**1**議席である（**6**番目の商は…	6
D-07	衆議院が解散されると、解散の日から**40**日以内に衆議院議員の総選挙が行われ、選挙の日から**30**日以内に特別会（特別国会）が召集される。参議院は同…	6
D-08	内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命する。国務大臣は内閣総理大臣が任命し、その過半数は国会議員でなければならない。…	6
D-09	多数決は民主政治の重要な決定方法であるが、多数決によっても侵すことのできない基本的人権がある。そのため、少数意見を尊重して十分に議論すること…	6
D-10	ロックは、人々は自然権（生命・自由・財産）をより確実に守るために、合意によって政府をつくり権力を信託すると説いた。政府が信託に反して自然権を…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ウ　裁判官が、国会や内閣など他の機関からの干渉を受けず、憲法と法律にのみ拘束されて、良心に従い独立して職権を行うこと　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

政治・経済で学ぶ用語「司法権の独立」の内容を正しく述べたものを選びなさい。

思考の糸口　用語が「考え方・権利・しくみ・財源」のどれを表すかを先に判断し、主体と内容で選択肢をしぼる。

解法

1. 「司法権の独立」がどの分野（原理・人権・統治機構・地方自治・選挙）の用語かを確認する。
2. 内容が一致するのは「裁判官が、国会や内閣など他の機関からの干渉を受けず、憲法と法律にのみ拘束されて、良心に従い独立して職権を行うこと」。
3. 残りの選択肢がどの用語の説明かを確かめる。

選択肢の分析

ア	これは「圧力団体」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
イ	これは「プログラム規定説」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
エ	これは「抵抗権」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢に当てはまる用語を先に答え、残った説明が問われている用語と一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 対になる用語（地方交付税交付金と国庫支出金、自由権と社会権など）を取り違える。

A-02 正答 ウ　私生活をみだりに公開されない権利であり、現在では自己に関する情報をコントロールする権利としてもとらえられるもの　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

民主政治と日本国憲法にかかわる用語「プライバシーの権利」の内容を正しく述べたものを選びなさい。

思考の糸口 用語が「考え方・権利・しくみ・財源」のどれを表すかを先に判断し、主体と内容で選択肢をしぼる。

解法

1. 「プライバシーの権利」がどの分野（原理・人権・統治機構・地方自治・選挙）の用語かを確認する。
2. 内容が一致するのは「私生活をみだりに公開されない権利であり、現在では自己に関する情報をコントロールする権利としてもとらえられるもの」。
3. 残りの選択肢がどの用語の説明かを確かめる。

選択肢の分析

ア	これは「付随的違憲審査制」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
イ	これは「連座制」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
エ	これは「社会契約説」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢に当てはまる用語を先に答え、残った説明が問われている用語と一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 対になる用語（地方交付税交付金と国庫支出金、自由権と社会権など）を取り違える。

A-03 正答 ア　衆議院と参議院がそれぞれ国政について調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができる権限　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

民主政治と日本国憲法にかかわる用語「国政調査権」の内容を正しく述べたものを選びなさい。

思考の糸口 用語が「考え方・権利・しくみ・財源」のどれを表すかを先に判断し、主体と内容で選択肢をしぼる。

解法

1. 「国政調査権」がどの分野（原理・人権・統治機構・地方自治・選挙）の用語かを確認する。
2. 内容が一致するのは「衆議院と参議院がそれぞれ国政について調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができる権限」。
3. 残りの選択肢がどの用語の説明かを確かめる。

選択肢の分析

イ	これは「硬性憲法」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
ウ	これは「公共の福祉」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
エ	これは「知る権利」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢に当てはまる用語を先に答え、残った説明が問われている用語と一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 対になる用語（地方交付税交付金と国庫支出金、自由権と社会権など）を取り違える。

A-04 正答 イ　個人が自分の生き方や生活のしかたにかかわる重要なことがらを、他者から干渉されずに自ら決定する権利　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

民主政治と日本国憲法にかかわる用語「自己決定権」の内容を正しく述べたものを選びなさい。

思考の糸口 用語が「考え方・権利・しくみ・財源」のどれを表すかを先に判断し、主体と内容で選択肢をしぼる。

解法

1. 「自己決定権」がどの分野（原理・人権・統治機構・地方自治・選挙）の用語かを確認する。
2. 内容が一致するのは「個人が自分の生き方や生活のしかたにかかわる重要なことがらを、他者から干渉されずに自ら決定する権利」。
3. 残りの選択肢がどの用語の説明かを確かめる。

選択肢の分析

ア	これは「硬性憲法」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
ウ	これは「知る権利」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同
エ	これは「司法権の独立」の説明である。 誤概念：用語の意味の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢に当てはまる用語を先に答え、残った説明が問われている用語と一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 対になる用語（地方交付税交付金と国庫支出金、自由権と社会権など）を取り違える。

A-05 正答 ウ　集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障し、検閲を禁止する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本国憲法第21条が定める内容として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　条文番号を章ごとのまとまり（第1章天皇・第2章戦争の放棄・第3章国民の権利及び義務・第4章国会・第5章内閣・第6章司法・第8章地方自治・第9章改正・第10章最高法規）に位置づけて考える。

解法

1. 第21条がどの章に属するかを考える。
2. その章の内容に合う選択肢にしぼる。
3. 「集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障し、検閲を禁止する」を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは第98条の内容である。 誤概念：条文の取り違え
イ	これは第41条の内容である。 誤概念：条文の取り違え
エ	これは第26条の内容である。 誤概念：条文の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢それぞれの条文番号を思い出し、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 条文の内容を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 第25条（生存権）と第13条（幸福追求権）など、人権の総則と各則を取り違える。

A-06 正答 エ　この憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律・命令などは効力を有しない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本国憲法第98条が定める内容として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 条文番号を章ごとのまとまり（第1章天皇・第2章戦争の放棄・第3章国民の権利及び義務・第4章国会・第5章内閣・第6章司法・第8章地方自治・第9章改正・第10章最高法規）に位置づけて考える。

解法

1. 第98条がどの章に属するかを考える。
2. その章の内容に合う選択肢にしぼる。
3. 「この憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律・命令などは効力を有しない」を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは第96条の内容である。 誤概念：条文の取り違え
イ	これは第21条の内容である。 誤概念：条文の取り違え
ウ	これは第99条の内容である。 誤概念：条文の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢それぞれの条文番号を思い出し、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 条文の内容を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 第25条（生存権）と第13条（幸福追求権）など、人権の総則と各則を取り違える。

A-07 正答 ア　第31条

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の内容を定めた日本国憲法の条文を選びなさい。「法律の定める手続によらなければ、生命・自由を奪われ、刑罰を科せられない」

思考の糸口 内容から章（人権・国会・内閣・司法・地方自治・改正・最高法規）を判断し、その章の条文番号の範囲にしぼる。

解法

1. 内容がどの章のことかを判断する。
2. その章に含まれる条文番号を選ぶ。
3. 第31条。

選択肢の分析

イ	第13条は「すべて国民は個人として尊重され、生命・自由・幸福追求に対する国民の権利は最大限尊重される」と定めている。 誤概念：条文の取り違え
ウ	第1条は「天皇は日本国と日本国民統合の象徴であり、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」と定めている。 誤概念：条文の取り違え
エ	第14条は「すべて国民は法の下に平等であり、人種・信条・性別・社会的身分または門地により差別されない」と定めている。 誤概念：条文の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の条文の内容をそれぞれ思い出して消去する。

部分点のポイント

- 条文番号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 章の範囲を取り違え、国会の条文を内閣の章の番号と考える。

A-08 正答 イ　第28条

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の内容を定めた日本国憲法の条文を選びなさい。「勤労者の団結する権利・団体交渉その他の団体行動をする権利を保障する」

思考の糸口 内容から章（人権・国会・内閣・司法・地方自治・改正・最高法規）を判断し、その章の条文番号の範囲にしぼる。

解法

1. 内容がどの章のことかを判断する。
2. その章に含まれる条文番号を選ぶ。
3. 第28条。

選択肢の分析

ア	第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めている。 誤概念：条文の取り違え
ウ	第22条は「公共の福祉に反しない限り、居住・移転及び職業選択の自由を有する」と定めている。 誤概念：条文の取り違え
エ	第9条は「戦争と武力による威嚇・武力の行使を放棄し、戦力を保持せず、国の交戦権を認めない」と定めている。 誤概念：条文の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の条文の内容をそれぞれ思い出して消去する。

部分点のポイント

- 条文番号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 章の範囲を取り違え、国会の条文を内閣の章の番号と考える。

A-09 正答 ウ　社会権

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

基本的人権のうち、「生存権（第25条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口 その権利が「国家に干渉させない」ものか（自由権）、「国家に何かを求める」ものか（社会権・請求権）、「政治に参加する」ものか（参政権）をまず判断する。

解法

1. 権利の内容を確認する。
2. 国家との関係（干渉の排除・施策の要求・政治参加・救済の要求）を判断する。
3. 「社会権」に分類する。

選択肢の分析

ア	経済の自由は、職業や住む場所を選び、財産を所有・利用するなど経済活動を行う自由である。 誤概念：人権の分類の混同
イ	参政権は、国民が政治に参加し、その意思決定にかかわる権利である。 誤概念：人権の分類の混同
エ	請求権は、人権が侵害されたときなどに、国家に対して一定の行為を求める権利（人権を確保するための権利）である。 誤概念：人権の分類の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ分類に属する他の権利を一つ挙げ、性質が共通するかで確かめる。

部分点のポイント

- 権利と国家との関係を判断している（1点）
- 分類を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 財産権を精神の自由とする。
- 教育を受ける権利を自由権とする。
- 国家賠償請求権を参政権とする。

A-10　正答　エ　精神の自由　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本国憲法が保障する「表現の自由（第21条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　その権利が「国家に干渉させない」ものか（自由権）、「国家に何かを求める」ものか（社会権・請求権）、「政治に参加する」ものか（参政権）をまず判断する。

解法

1. 権利の内容を確認する。
2. 国家との関係（干渉の排除・施策の要求・政治参加・救済の要求）を判断する。
3. 「精神の自由」に分類する。

選択肢の分析

ア	身体の自由は、不当に身柄を拘束されたり刑罰を科されたりしない自由で、刑事手続きの保障を中心とする。 誤概念：人権の分類の混同
イ	経済の自由は、職業や住む場所を選び、財産を所有・利用するなど経済活動を行う自由である。 誤概念：人権の分類の混同
ウ	参政権は、国民が政治に参加し、その意思決定にかかわる権利である。 誤概念：人権の分類の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ分類に属する他の権利を一つ挙げ、性質が共通するかで確かめる。

部分点のポイント

- 権利と国家との関係を判断している（1点）
- 分類を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 財産権を精神の自由とする。
- 教育を受ける権利を自由権とする。
- 国家賠償請求権を参政権とする。

A-11 正答 イ　社会権

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本国憲法が保障する「団結権・団体交渉権・団体行動権（第28条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口 その権利が「国家に干渉させない」ものか（自由権）、「国家に何かを求める」ものか（社会権・請求権）、「政治に参加する」ものか（参政権）をまず判断する。

解法

1. 権利の内容を確認する。
2. 国家との関係（干渉の排除・施策の要求・政治参加・救済の要求）を判断する。
3. 「社会権」に分類する。

選択肢の分析

ア	参政権は、国民が政治に参加し、その意思決定にかかわる権利である。 誤概念：人権の分類の混同
ウ	精神の自由は、心の中で考えたことや信じること、それを外に表すことを国家から干渉されない自由である。 誤概念：人権の分類の混同
エ	経済の自由は、職業や住む場所を選び、財産を所有・利用するなど経済活動を行う自由である。 誤概念：人権の分類の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ分類に属する他の権利を一つ挙げ、性質が共通するかで確かめる。

部分点のポイント

- 権利と国家との関係を判断している（1点）
- 分類を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 財産権を精神の自由とする。
- 教育を受ける権利を自由権とする。
- 国家賠償請求権を参政権とする。

A-12 正答 ア　精神の自由

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本国憲法が保障する「思想及び良心の自由（第19条）」は、人権のどの分類に属するか。最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口 その権利が「国家に干渉させない」ものか（自由権）、「国家に何かを求める」ものか（社会権・請求権）、「政治に参加する」ものか（参政権）をまず判断する。

解法

1. 権利の内容を確認する。
2. 国家との関係（干渉の排除・施策の要求・政治参加・救済の要求）を判断する。
3. 「精神の自由」に分類する。

選択肢の分析

イ	社会権は、人間らしい生活を営むために国家に積極的な施策を求める権利である。 誤概念：人権の分類の混同
ウ	請求権は、人権が侵害されたときなどに、国家に対して一定の行為を求める権利（人権を確保するための権利）である。 誤概念：人権の分類の混同
エ	経済の自由は、職業や住む場所を選び、財産を所有・利用するなど経済活動を行う自由である。 誤概念：人権の分類の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ分類に属する他の権利を一つ挙げ、性質が共通するかで確かめる。

部分点のポイント

- 権利と国家との関係を判断している（1点）
- 分類を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 財産権を精神の自由とする。
- 教育を受ける権利を自由権とする。
- 国家賠償請求権を参政権とする。

A-13 正答 エ　ロック

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の主張を行った思想家を選びなさい。「人々は自然権をより確実に守るために政府に権力を信託し、政府が権利を侵害すれば人々は抵抗権をもつと説いた」

思考の糸口 主張の中のキーワード（万人の万人に対する闘争・信託・抵抗権・一般意志・三権分立）に注目する。

解法

1. 主張の中のキーワードを探す。
2. キーワードと思想家を結びつける。
3. ロックを選ぶ。

選択肢の分析

ア	ルソーは『社会契約論』で、人民は一般意志に基づいて主権を行使すべきであり、主権は代表されえないとして直接民主制を理想とした。 誤概念：思想家の取り違え
イ	ホッブズは『リヴァイアサン』で、自然状態は「万人の万人に対する闘争」であり、人々は自己保存のために自然権を国家（主権者）に譲り渡すと説いた。 誤概念：思想家の取り違え
ウ	モンテスキューは『法の精神』で、国家権力を立法・行政・司法に分け、互いに抑制と均衡をはからせる三権分立を説いた。 誤概念：思想家の取り違え

別解・別の確かめ方

- その思想が影響を与えた歴史上のできごと（アメリカ独立宣言・フランス革命など）から確かめる。

部分点のポイント

- 思想家を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- ルソーの直接民主制とロックの代議制を取り違える。

A-14　正答　ア　自然状態は「万人の万人に対する闘争」であり、人々は自己保存のために自然権を国家（主権者）に譲り渡すと説いた　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

『リヴァイアサン』を著したホッブズの主張として最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　「自然状態をどうとらえたか」「権力をどこに置いたか」「権力をどうしばったか」の三点で思想家を区別する。

解法

1. ホッブズの著作は『リヴァイアサン』。
2. 主張の特徴（譲渡・信託・一般意志・三権分立）を思い出す。
3. 当てはまる選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

イ	これは『統治二論（市民政府二論）』を著したロックの主張である。 誤概念：思想家の取り違え
ウ	これは『法の精神』を著したモンテスキューの主張である。 誤概念：思想家の取り違え
エ	これは『社会契約論』を著したルソーの主張である。 誤概念：思想家の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢それぞれがどの思想家の主張かを先に判定し、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 主張を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- ホッブズとロックの契約の内容（譲渡か信託か）を取り違える。

A-15 正答 ウ　ホッブズ

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の主張を行った思想家を選びなさい。「自然状態は「万人の万人に対する闘争」であり、人々は自己保存のために自然権を国家（主権者）に譲り渡すと説いた」

思考の糸口 主張の中のキーワード（万人の万人に対する闘争・信託・抵抗権・一般意志・三権分立）に注目する。

解法

1. 主張の中のキーワードを探す。
2. キーワードと思想家を結びつける。
3. ホッブズを選ぶ。

選択肢の分析

ア	モンテスキューは『法の精神』で、国家権力を立法・行政・司法に分け、互いに抑制と均衡をはからせる三権分立を説いた。 誤概念：思想家の取り違え
イ	ロックは『統治二論（市民政府二論）』で、人々は自然権をより確実に守るために政府に権力を信託し、政府が権利を侵害すれば人々は抵抗権をもつと説いた。 誤概念：思想家の取り違え
エ	ルソーは『社会契約論』で、人民は一般意志に基づいて主権を行使すべきであり、主権は代表されえないとして直接民主制を理想とした。 誤概念：思想家の取り違え

別解・別の確かめ方

- その思想が影響を与えた歴史上のできごと（アメリカ独立宣言・フランス革命など）から確かめる。

部分点のポイント

- 思想家を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- ルソーの直接民主制とロックの代議制を取り違える。

A-16 正答 800 人

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

W村（有権者数40000人、架空の設定）の住民が、事務の監査を請求しようとしている。地方自治法に基づいて請求するには、少なくとも何人の署名が必要か。

思考の糸口 請求の種類ごとに、署名の割合（50分の1か3分の1か）と請求先が決まっている。人の地位を失わせる請求ほど要件が重い。

解法

1. 事務の監査の請求の要件：有権者の50分の1以上。
2. $40000 \div 50 = 800$。
3. 請求先は監査委員で、請求後は監査委員が監査を行い、その結果を公表する。

別解・別の確かめ方

- 800人に50をかけると有権者数40000人にもどることで確かめる。

部分点のポイント

- 請求に必要な署名の割合を選んでいる（1点）
- 署名数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 解職・解散の請求を50分の1で計算する。
- 条例の請求を3分の1で計算する。

A-17 正答 3000 人

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

X市（有権者数150000人、架空の設定）の住民が、事務の監査を請求しようとしている。地方自治法に基づいて請求するには、少なくとも何人の署名が必要か。

思考の糸口 請求の種類ごとに、署名の割合（50分の1か3分の1か）と請求先が決まっている。人の地位を失わせる請求ほど要件が重い。

解法

1. 事務の監査の請求の要件：有権者の50分の1以上。
2. $150000 \div 50 = 3000$。
3. 請求先は監査委員で、請求後は監査委員が監査を行い、その結果を公表する。

別解・別の確かめ方

- 3000人に50をかけると有権者数150000人にもどることで確かめる。

部分点のポイント

- 請求に必要な署名の割合を選んでいる（1点）
- 署名数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 解職・解散の請求を50分の1で計算する。
- 条例の請求を3分の1で計算する。

A-18　正答　7600 人　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Z市（有権者数380000人、架空の設定）の住民が、条例の制定・改廃を請求しようとしている。地方自治法に基づいて請求するには、少なくとも何人の署名が必要か。

思考の糸口　請求の種類ごとに、署名の割合（50分の1か3分の1か）と請求先が決まっている。人の地位を失わせる請求ほど要件が重い。

解法

1. 条例の制定・改廃の請求の要件：有権者の50分の1以上。
2. $380000 \div 50 = 7600$。
3. 請求先は首長で、請求後は首長が20日以内に議会にかけ、その結果を公表する。

別解・別の確かめ方

- 7600人に50をかけると有権者数380000人にもどることで確かめる。

部分点のポイント

- 請求に必要な署名の割合を選んでいる（1点）
- 署名数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 解職・解散の請求を50分の1で計算する。
- 条例の請求を3分の1で計算する。

A-19　正答　266 人　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある議院の本会議で、出席議員399人のもとで本会議を秘密会とする議決を行う（架空の設定）。この議決が成立するには、少なくとも何人の賛成が必要か。

思考の糸口　議決の種類ごとに「何分のいくつ」と「出席議員か総議員か」を確認してから計算する。

解法

1. 本会議を秘密会とする議決の要件：出席議員の3分の2以上。
2. $399 \times \dfrac{2}{3} = 266$。
3. 少なくとも266人。

別解・別の確かめ方

- 賛成266人、反対133人で、賛成が反対のちょうど2倍になることで確かめる。

部分点のポイント

- 要件を正しく選んでいる（1点）
- 人数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 過半数でよいと考える。
- 総議員を基準にする。

A-20　正答　200 人　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

総議員300人の議院（架空の設定）で、憲法改正の原案を採決する。欠席者が28人いたとき、国会の発議に必要な条件を満たすには、この議院で少なくとも何人の賛成が必要か。

思考の糸口　憲法改正の発議は「総議員」が基準なので、欠席者がいても必要な賛成数は変わらない。

解法

1. 要件：各議院の総議員の3分の2以上。
2. 欠席者28人は基準に影響しない。
3. $300 \times \dfrac{2}{3} = 200$。

別解・別の確かめ方

- 出席議員 272 人を基準にすると 182 人になり、総議員基準より少なくなる。総議員基準のほうが厳しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 基準が総議員であることを判断している（1点）
- 人数を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 出席議員を基準にして計算する。

B　標準演習

B-01　正答　ア　裁判所→国会　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の国会・内閣・裁判所の間の抑制と均衡のうち、「法律が憲法に適合するかどうかの審査」を表す矢印（はたらきかける側→はたらきかけられる側）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　権限の主体（誰がその権限をもつか）を条文から確認し、その権限で誰の行為を抑制しているかを考える。

解法

1. 「法律が憲法に適合するかどうかの審査」の権限をもつ機関を確認する。
2. その権限によって抑制される機関を確認する。
3. 矢印は「裁判所→国会」。

選択肢の分析

イ	「法律が憲法に適合するかどうかの審査」は国会が裁判所に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え
ウ	「法律が憲法に適合するかどうかの審査」は内閣が裁判所に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え
エ	「法律が憲法に適合するかどうかの審査」は裁判所が内閣に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え

別解・別の確かめ方

- 三権の三角形の図をかき、6本の矢印それぞれに権限を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 権限の主体を正しく判断している（2点）
- 矢印の向きを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 違憲審査を国会の権限と考える。
- 衆議院の解散を国会自身が決めると考える。

B-02　正答　ウ　国会→内閣　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の国会・内閣・裁判所の間の抑制と均衡のうち、「内閣総理大臣の指名」を表す矢印（はたらきかける側→はたらきかけられる側）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　権限の主体（誰がその権限をもつか）を条文から確認し、その権限で誰の行為を抑制しているかを考える。

解法

1. 「内閣総理大臣の指名」の権限をもつ機関を確認する。
2. その権限によって抑制される機関を確認する。
3. 矢印は「国会→内閣」。

選択肢の分析

ア	「内閣総理大臣の指名」は国会が裁判所に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え
イ	「内閣総理大臣の指名」は裁判所が国会に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え
エ	「内閣総理大臣の指名」は裁判所が内閣に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え

別解・別の確かめ方

- 三権の三角形の図をかき、6本の矢印それぞれに権限を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 権限の主体を正しく判断している（2点）
- 矢印の向きを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 違憲審査を国会の権限と考える。
- 衆議院の解散を国会自身が決めると考える。

B-03　正答　エ　内閣→衆議院　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の国会・内閣・裁判所の間の抑制と均衡のうち、「衆議院の解散の決定」を表す矢印（はたらきかける側→はたらきかけられる側）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　権限の主体（誰がその権限をもつか）を条文から確認し、その権限で誰の行為を抑制しているかを考える。

解法

1. 「衆議院の解散の決定」の権限をもつ機関を確認する。
2. その権限によって抑制される機関を確認する。
3. 矢印は「内閣→衆議院」。

選択肢の分析

ア	「衆議院の解散の決定」は国会が裁判所に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え
イ	「衆議院の解散の決定」は国会が内閣に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え
ウ	「衆議院の解散の決定」は衆議院が内閣に対して行うものではない。 誤概念：権限の主体と相手の取り違え

別解・別の確かめ方

- 三権の三角形の図をかき、6本の矢印それぞれに権限を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 権限の主体を正しく判断している（2点）
- 矢印の向きを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 違憲審査を国会の権限と考える。
- 衆議院の解散を国会自身が決めると考える。

B-04 正答 4433

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、定数9の比例代表選挙で各党が得た票数である（架空の資料、有効投票47600票）。ドント式で議席を配分するとき、最後の議席（9議席目）を決めた商はいくつか。小数になる場合は小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

思考の糸口 商を大きい順に並べたときの、定数番目の商が当選ライン（最後に議席を得た商）になる。

解法

1. 各党の得票数を1、2、3、…で割る。
2. 商を大きい順に並べる。
3. 9番目の商は $13300 \div 3$。

別解・別の確かめ方

- この値で各党の得票を割った整数部分の合計が9議席（定数）になることで確かめる。

部分点のポイント

- 商を大きい順に正しく並べている（2点）
- 当選ラインの商を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 定数番目ではなく、定数+1番目の商を答える。

B-05 正答 3500

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、定数9の比例代表選挙で各党が得た票数である（架空の資料、有効投票38700票）。ドント式で議席を配分するとき、最後の議席（9議席目）を決めた商はいくつか。小数になる場合は小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

思考の糸口 商を大きい順に並べたときの、定数番目の商が当選ライン（最後に議席を得た商）になる。

解法

1. 各党の得票数を1、2、3、…で割る。
2. 商を大きい順に並べる。
3. 9番目の商は $3500 \div 1$。

別解・別の確かめ方

- この値で各党の得票を割った整数部分の合計が9議席（定数）になることで確かめる。

部分点のポイント

- 商を大きい順に正しく並べている（2点）
- 当選ラインの商を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 定数番目ではなく、定数+1番目の商を答える。

B-06 正答 5500

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、定数6の比例代表選挙で各党が得た票数である（架空の資料、有効投票39600票）。ドント式で議席を配分するとき、最後の議席（6議席目）を決めた商はいくつか。小数になる場合は小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

思考の糸口 商を大きい順に並べたときの、定数番目の商が当選ライン（最後に議席を得た商）になる。

解法

1. 各党の得票数を1、2、3、…で割る。
2. 商を大きい順に並べる。
3. 6番目の商は $11000 \div 2$。

別解・別の確かめ方

- この値で各党の得票を割った整数部分の合計が6議席（定数）になることで確かめる。

部分点のポイント

- 商を大きい順に正しく並べている（2点）
- 当選ラインの商を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 定数番目ではなく、定数+1番目の商を答える。

B-07 正答 3 議席

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、ある比例代表選挙（定数8、有効投票29300票）での各党の得票数を示した架空の資料である。ドント式で議席を配分したとき、Ｂ党が獲得する議席はいくつか。

思考の糸口 各党の得票数を整数で順に割った商の一覧をつくり、大きい順に定数の数だけ印をつける。

解法

1. 各党の得票数を1、2、3、…で割る。
2. 商の大きい順に8個を選ぶ（最後は $9400 \div 3$）。
3. Ｂ党の商で選ばれたものを数えると3個。

別解・別の確かめ方

- 当選ラインの商 $9400 \div 3$ でＢ党の得票9400を割った整数部分が議席数と一致することで確かめる。

部分点のポイント

- 商の一覧を正しくつくっている（2点）
- 議席数を正しく数えている（2点）

よくあるミス

- 得票率を定数にかけて四捨五入する。
- 割る数を1、3、5、…とする（サンラグ式との混同）。

B-08　正答　1.35 倍　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、定数1の四つの選挙区の有権者数を示した架空の資料である（第1区284000人、第2区248000人、第3区276000人、第4区336000人）。一票の価値が最も重い選挙区の一票は、最も軽い選挙区の一票の何倍の重さ…

思考の糸口　定数が同じなら、有権者が少ない選挙区ほど一票の価値は重い。最大の有権者数を最小の有権者数で割る。

解法

1. 一票の重さ＝議員1人あたりの有権者数の逆数に比例。
2. 最大336000人、最小248000人。
3. $336000 \div 248000 \fallingdotseq 1.35$。

別解・別の確かめ方

- $\frac{1}{248000} \div \frac{1}{336000}$ と、一票の重さどうしの比として計算しても同じになる。

部分点のポイント

- 一票の重さと有権者数の関係を理解している（2点）
- 倍率を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 最小を最大で割り、1より小さい値を答える。
- 有権者が多い選挙区のほうが一票が重いと考える。

B-09　正答　1.95 倍　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、定数1の四つの選挙区の有権者数を示した架空の資料である（第1区324000人、第2区356000人、第3区248000人、第4区484000人）。一票の価値が最も重い選挙区の一票は、最も軽い選挙区の一票の何倍の重さ…

思考の糸口　定数が同じなら、有権者が少ない選挙区ほど一票の価値は重い。最大の有権者数を最小の有権者数で割る。

解法

1. 一票の重さ＝議員1人あたりの有権者数の逆数に比例。
2. 最大484000人、最小248000人。
3. $484000 \div 248000 \fallingdotseq 1.95$。

別解・別の確かめ方

- $\frac{1}{248000} \div \frac{1}{484000}$ と、一票の重さどうしの比として計算しても同じになる。

部分点のポイント

- 一票の重さと有権者数の関係を理解している（2点）
- 倍率を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 最小を最大で割り、1より小さい値を答える。
- 有権者が多い選挙区のほうが一票が重いと考える。

B-10　正答　1.23 倍　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、定数1の四つの選挙区の有権者数を示した架空の資料である（第1区456000人、第2区388000人、第3区472000人、第4区384000人）。一票の価値が最も重い選挙区の一票は、最も軽い選挙区の一票の何倍の重さ…

思考の糸口　定数が同じなら、有権者が少ない選挙区ほど一票の価値は重い。最大の有権者数を最小の有権者数で割る。

解法

1. 一票の重さ＝議員1人あたりの有権者数の逆数に比例。
2. 最大472000人、最小384000人。
3. $472000 \div 384000 \fallingdotseq 1.23$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{384000} \div \dfrac{1}{472000}$ と、一票の重さどうしの比として計算しても同じになる。

部分点のポイント

- 一票の重さと有権者数の関係を理解している（2点）
- 倍率を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 最小を最大で割り、1より小さい値を答える。
- 有権者が多い選挙区のほうが一票が重いと考える。

B-11 正答 イ　法の下の平等

4点

概念理解　日常・他教科への応用

婚外子相続分規定違憲決定（2013年）について、次の事実を読み、問題となった憲法上の権利・原則として最も適切なものを選びなさい。「結婚していない男女の間に生まれた子の相続分を、結婚している夫婦の子の2分の1とする民法の…

思考の糸口 事実の中で「何が制限・区別されているか」「誰と誰の関係か」を読み取り、それにかかわる条文に結びつける。

解法

1. 事実の中の制限・区別・支出などの行為を確認する。
2. その行為が影響する権利・原則を考える。
3. 「法の下の平等」に当たる。

選択肢の分析

ア	財産権（第29条）は、財産を所有し利用・処分する経済の自由であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り
ウ	生存権（第25条）は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利で、社会権の中心であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り
エ	思想及び良心の自由（第19条）は、内心の考えを国家などから干渉されない精神の自由であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の権利それぞれについて代表的な判例を思い出し、事件名と対応するかで確かめる。

部分点のポイント

- 事実の要点を読み取っている（2点）
- 権利・原則を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 事件の題材（薬局・森林など）の印象だけで権利を推測する。

B-12　正答　イ　財産権　　4点

概念理解　日常・他教科への応用

森林法共有林分割制限違憲判決（1987年）について、次の事実を読み、問題となった憲法上の権利・原則として最も適切なものを選びなさい。「共有する森林について、持分が2分の1以下の共有者は分割を請求できないとした規定が問題…

思考の糸口　事実の中で「何が制限・区別されているか」「誰と誰の関係か」を読み取り、それにかかわる条文に結びつける。

解法

1. 事実の中の制限・区別・支出などの行為を確認する。
2. その行為が影響する権利・原則を考える。
3. 「財産権」に当たる。

選択肢の分析

ア	思想及び良心の自由（第19条）は、内心の考えを国家などから干渉されない精神の自由であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り
ウ	職業選択の自由（第22条）は、職業を選び営業を行う経済の自由であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り
エ	生存権（第25条）は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利で、社会権の中心であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の権利それぞれについて代表的な判例を思い出し、事件名と対応するかで確かめる。

部分点のポイント

- 事実の要点を読み取っている（2点）
- 権利・原則を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 事件の題材（薬局・森林など）の印象だけで権利を推測する。

B-13　正答　エ　思想及び良心の自由　4点

概念理解　日常・他教科への応用

三菱樹脂事件について、次の事実を読み、問題となった憲法上の権利・原則として最も適切なものを選びなさい。「学生運動の経歴を隠したことを理由に、企業が試用期間後の本採用を拒否したことが争われた。」

思考の糸口　事実の中で「何が制限・区別されているか」「誰と誰の関係か」を読み取り、それにかかわる条文に結びつける。

解法

1. 事実の中の制限・区別・支出などの行為を確認する。
2. その行為が影響する権利・原則を考える。
3. 「思想及び良心の自由」に当たる。

選択肢の分析

ア	生存権（第25条）は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利で、社会権の中心であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り
イ	職業選択の自由（第22条）は、職業を選び営業を行う経済の自由であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り
ウ	法の下の平等（第14条）は、合理的な理由のない差別的な取り扱いを禁じる原則であるが、この事件で問題となったのはその権利ではない。 誤概念：判例と権利の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の権利それぞれについて代表的な判例を思い出し、事件名と対応するかで確かめる。

部分点のポイント

- 事実の要点を読み取っている（2点）
- 権利・原則を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 事件の題材（薬局・森林など）の印象だけで権利を推測する。

B-14　正答　ウ　国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当でないものを選びなさい。

思考の糸口　「適当でないもの」を選ぶ問題では、適当な文を確実に消去し、残った文の誤りの箇所を特定する。

解法

1. 各選択肢の主体・対象・要件を確認する。
2. 制度と一致する文を消去する。
3. 適当でないのは「国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。」。国庫支出金は国が使いみちを指定する特定財源で、使いみちが自由なのは地方交付税交付金である。

選択肢の分析

ア	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え
イ	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え
エ	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え

別解・別の確かめ方

- 適当でないと判断した文を、正しい文に書き直せるかで確かめる。

部分点のポイント

- 適当な文を見分けている（2点）
- 適当でない文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「適当なもの」と「適当でないもの」の指示を読み違える。

B-15　正答　ウ　憲法第99条は、すべての国民に憲法を尊重し擁護する義務を課している。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当でないものを選びなさい。

思考の糸口　「適当でないもの」を選ぶ問題では、適当な文を確実に消去し、残った文の誤りの箇所を特定する。

解法

1. 各選択肢の主体・対象・要件を確認する。
2. 制度と一致する文を消去する。
3. 適当でないのは「憲法第99条は、すべての国民に憲法を尊重し擁護する義務を課している。」。第99条で尊重擁護義務を負うのは天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員であり、国民一般ではない。

選択肢の分析

ア	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え
イ	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え
エ	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え

別解・別の確かめ方

- 適当でないと判断した文を、正しい文に書き直せるかで確かめる。

部分点のポイント

- 適当な文を見分けている（2点）
- 適当でない文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「適当なもの」と「適当でないもの」の指示を読み違える。

B-16　正答　イ　日本の違憲審査制は、具体的な事件の裁判の中で法令の合憲性を判断する付随的違憲審査制である。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当なものを選びなさい。

思考の糸口　選択肢を「主体」「対象」「要件・数値」に分け、一つでも制度と違えば不適当と判断する。

解法

1. 各選択肢の主体・対象・要件を確認する。
2. 制度と異なる部分をもつ選択肢を消去する。
3. 適当なのは「日本の違憲審査制は、具体的な事件の裁判の中で法令の合憲性を判断する付随的違憲審査制である。」。

選択肢の分析

ア	重複立候補ができるのは衆議院議員総選挙であり、参議院では認められていない。 誤概念：衆議院と参議院の選挙制度の混同
ウ	改正には各議院の総議員の3分の2以上の賛成による発議と、国民投票での過半数の賛成が必要であり、硬性憲法である。 誤概念：改正手続きの要件の誤り
エ	最高裁判所は、第25条は国の責務を宣言したもので、具体的な権利を直接与えたものではないとする立場（プログラム規定説に近い考え方）を示した。 誤概念：判例の立場の誤解

別解・別の確かめ方

- 不適当な選択肢を正しい文に書き直してみる。書き直した部分が誤りの根拠になる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を判断している（2点）
- 適当な文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 衆議院と参議院、最高裁判所と下級裁判所など、対になる対象を読み落とす。

B-17　正答　エ　国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

日本国憲法と日本の政治制度について述べた文として、適当でないものを選びなさい。

思考の糸口　「適当でないもの」を選ぶ問題では、適当な文を確実に消去し、残った文の誤りの箇所を特定する。

解法

1. 各選択肢の主体・対象・要件を確認する。
2. 制度と一致する文を消去する。
3. 適当でないのは「国庫支出金は、地方公共団体が自由に使いみちを決められる一般財源である。」。国庫支出金は国が使いみちを指定する特定財源で、使いみちが自由なのは地方交付税交付金である。

選択肢の分析

ア	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え
イ	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え
ウ	この文は制度の説明として適当なので、「適当でないもの」には当たらない。 誤概念：正誤判断の取り違え

別解・別の確かめ方

- 適当でないと判断した文を、正しい文に書き直せるかで確かめる。

部分点のポイント

- 適当な文を見分けている（2点）
- 適当でない文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「適当なもの」と「適当でないもの」の指示を読み違える。

B-18 正答 43.6 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、Ｒ町の1年間の歳入の内訳（架空の資料、歳入総額1560億円）である。歳入総額に占める自主財源の割合は何％か。小数第2位を四捨五入して答えなさい。

思考の糸口 自主財源（地方税・使用料など、自ら集める財源）と依存財源（地方交付税交付金・国庫支出金・地方債など、国などに依存する財源）に分ける。

解法

1. 歳入総額：$640 + 40 + 440 + 360 + 80 = 1560$。
2. 自主財源：$640 + 40 = 680$。
3. $680 \div 1560 \times 100 \fallingdotseq 43.6$。

別解・別の確かめ方

- 依存財源 880 億円の割合を求めて100から引いても、ほぼ同じ値になる。

部分点のポイント

- 自主財源の項目を正しく選んでいる（2点）
- 割合を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 地方交付税交付金を自主財源に含める。
- 地方債を自主財源と考える。

B-19 正答 51.6 %

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、Ｐ市の歳入の内訳を示した架空の資料である（歳入総額1900億円）。歳入総額に占める依存財源の割合は何％か。小数第2位を四捨五入して答えなさい。

思考の糸口 国から配分・指定される資金や借入れ（地方債）は、自ら徴収するものではないので依存財源に分類する。

解法

1. 歳入総額：1900億円。
2. 依存財源：$420 + 360 + 200 = 980$。
3. $980 \div 1900 \times 100 \fallingdotseq 51.6$。

別解・別の確かめ方

- 自主財源 920 億円の割合を求め、100から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 依存財源の項目を正しく選んでいる（2点）
- 割合を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 地方債を自主財源に含める。

B-20　正答　**1140** 億円　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、Ｒ町の歳入（架空の資料、総額1520億円）である。このうち、使いみちが特定されていない一般財源の額は何億円か。ただし、一般財源は地方税・使用料など・地方交付税交付金の合計とする。

思考の糸口　自主財源か依存財源かという分類と、使いみちが自由（一般財源）か指定されている（特定財源）かという分類は別の軸である。地方交付税交付金は依存財源だが一般財源である。

解法

1. 使いみちが自由な財源を選ぶ：地方税・使用料など・地方交付税交付金。
2. $800 + 140 + 200 = 1140$。

別解・別の確かめ方

- 歳入総額 1520 億円から国庫支出金と地方債を引いても $1520 - 300 - 80 = 1140$ となる。

部分点のポイント

- 一般財源の項目を正しく選んでいる（2点）
- 合計を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 国庫支出金を一般財源に含める。
- 地方交付税交付金を依存財源だからという理由で除く。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　プライバシーの権利は、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法第13条を主な根拠として認められている。もともとは私生活をみだりに公開されない権利とされていたが、情報化が進み、行政機関や企業が大量の個人情報を集めて管理するようになったことから、現在では自己に関する情報をコントロールする権利としてもとらえられ、個人情報保護法などの制度が整えられている。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

憲法の原理と制度のしくみをふまえて、新しい人権の一つであるプライバシーの権利は、憲法に明文の規定がないにもかかわらず保障されると考えられている。その根拠と、情報化の進展に伴う権利の内容の変化を説明しなさい。（180字以内…

思考の糸口　答案を「原理・前提 → しくみ → その結果・意義」の順に組み立てる。用語は正確に使い、「そのため」「一方で」などで論理をつなぐ。

解法

1. 問われている要素（理由・比較・意義など）を確認する。
2. それぞれに当たる原理・条文・制度を書き出す。
3. 因果関係の順に並べ、接続の語でつなぐ。
4. 字数（180字以内）に収まるよう調整する。

別解・別の確かめ方

- 反対の立場の意見を一つ想定し、それにどう答えるかを考えてから書くと、論点の抜けを防げる。

部分点のポイント

- 憲法第13条を根拠として挙げている（3点）
- 当初の内容（私生活を公開されない権利）を述べている（2点）
- 自己情報コントロール権への変化と背景を述べている（3点）

よくあるミス

- 用語の定義を並べるだけで、理由や因果を説明しない。
- 制度の数値や主体を誤って書く。

C-02　正答　民主主義は多数決で決定するが、多数派が少数者の人権を侵す法律をつくるおそれがある。立憲主義は、憲法によって国家権力をしばり、多数決でも奪えない人権を保障する考え方である。違憲審査は、国民が権力をしばるために定めた最高法規である憲法を守らせるしくみであり、少数者を含むすべての国民の人権を守ることで、民主政治をかえって支える役割をもつ。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

憲法の原理と制度のしくみをふまえて、国民の代表である国会が制定した法律を、選挙で選ばれていない裁判官が違憲審査によって無効と判断できることは、民主主義に反するのではないかという意見がある。立憲主義の考え方をふまえて、この…

思考の糸口　答案を「原理・前提 → しくみ → その結果・意義」の順に組み立てる。用語は正確に使い、「そのため」「一方で」などで論理をつなぐ。

解法

1. 問われている要素（理由・比較・意義など）を確認する。
2. それぞれに当たる原理・条文・制度を書き出す。
3. 因果関係の順に並べ、接続の語でつなぐ。
4. 字数（180字以内）に収まるよう調整する。

別解・別の確かめ方

- 反対の立場の意見を一つ想定し、それにどう答えるかを考えてから書くと、論点の抜けを防げる。

部分点のポイント

- 多数決による人権侵害の危険を指摘している（3点）
- 立憲主義の意味を正しく説明している（3点）
- 違憲審査が民主政治を支えることとしてまとめている（2点）

よくあるミス

- 用語の定義を並べるだけで、理由や因果を説明しない。
- 制度の数値や主体を誤って書く。

C-03 正答 経済活動を自由放任にすると、貧富の差の拡大や独占、消費者の安全・健康への被害など、社会的・経済的弱者の生活がおびやかされる問題が生じる。そのため、福祉国家の考え方のもとで、弱者の保護や安全の確保のための規制が必要とされる。これに対し、精神の自由は民主政治の基礎であり、いったん侵されると民主的な過程で回復することが難しいため、より強く保障されるべきだと考えられている。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

憲法の原理と制度のしくみをふまえて、経済活動の自由（職業選択の自由・財産権）が、精神の自由に比べて公共の福祉による制約を広く受けると考えられている理由を説明しなさい。（190字以内）

思考の糸口 答案を「原理・前提 → しくみ → その結果・意義」の順に組み立てる。用語は正確に使い、「そのため」「一方で」などで論理をつなぐ。

解法

1. 問われている要素（理由・比較・意義など）を確認する。
2. それぞれに当たる原理・条文・制度を書き出す。
3. 因果関係の順に並べ、接続の語でつなぐ。
4. 字数（190字以内）に収まるよう調整する。

別解・別の確かめ方

- 反対の立場の意見を一つ想定し、それにどう答えるかを考えてから書くと、論点の抜けを防げる。

部分点のポイント

- 経済活動の自由放任による弊害を述べている（3点）
- 規制の目的（弱者保護・安全確保）を述べている（2点）
- 精神の自由が強く保障される理由と対比している（3点）

よくあるミス

- 用語の定義を並べるだけで、理由や因果を説明しない。
- 制度の数値や主体を誤って書く。

C-04

正答 民主主義は多数決で決定するが、多数派が少数者の人権を侵す法律をつくるおそれがある。立憲主義は、憲法によって国家権力をしばり、多数決でも奪えない人権を保障する考え方である。違憲審査は、国民が権力をしばるために定めた最高法規である憲法を守らせるしくみであり、少数者を含むすべての国民の人権を守ることで、民主政治をかえって支える役割をもつ。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

国民の代表である国会が制定した法律を、選挙で選ばれていない裁判官が違憲審査によって無効と判断できることは、民主主義に反するのではないかという意見がある。立憲主義の考え方をふまえて、この意見に反論しなさい。（200字以内）

思考の糸口 答案を「原理・前提 → しくみ → その結果・意義」の順に組み立てる。用語は正確に使い、「そのため」「一方で」などで論理をつなぐ。

解法

1. 問われている要素（理由・比較・意義など）を確認する。
2. それぞれに当たる原理・条文・制度を書き出す。
3. 因果関係の順に並べ、接続の語でつなぐ。
4. 字数（200字以内）に収まるよう調整する。

別解・別の確かめ方

- 反対の立場の意見を一つ想定し、それにどう答えるかを考えてから書くと、論点の抜けを防げる。

部分点のポイント

- 多数決による人権侵害の危険を指摘している（3点）
- 立憲主義の意味を正しく説明している（3点）
- 違憲審査が民主政治を支えることとしてまとめている（2点）

よくあるミス

- 用語の定義を並べるだけで、理由や因果を説明しない。
- 制度の数値や主体を誤って書く。

C-05 正答 裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加することで、司法に国民の感覚を反映させ、司法への理解と信頼を高めるものであり、国民主権の考え方を司法の分野にも広げる意義がある。一方で、司法権の独立は裁判官が他の機関の干渉を受けずに法に従って判断することを求めるので、世論の圧力に流されないよう、裁判員にも守秘義務を課し、裁判官とともに評議して判断するしくみがとられている。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PUBL-U02

「公共」で学んだ裁判員制度を、この単元で学んだ国民主権と司法権の独立の考え方の両方から評価しなさい。（200字以内）

思考の糸口 結びつける二つの考え方・制度をそれぞれ一文で確認し、共通点と緊張関係を探す。

解法

1. この単元の原理・制度の要点を確認する。
2. 他の単元で学んだ考え方・制度の要点を確認する。
3. 両者を結びつけ、具体的な制度に当てはめる。
4. 字数（200字以内）を確認する。

別解・別の確かめ方

- 具体的な制度（裁判員制度・違憲審査・地方財政など）から出発し、「これは○○の考え方で説明できる」と逆向きに結びつけてもよい。

部分点のポイント

- 国民主権の観点からの意義を述べている（3点）
- 司法権の独立との関係を述べている（3点）
- 両者を結びつけて評価している（2点）

よくあるミス

- 二つの単元の内容を別々に書くだけで、結びつけていない。

C-06

正答 地方の歳入に占める地方税などの自主財源の割合が低く、国からの資金に依存していると、特に使いみちが指定される国庫支出金を通じて国の方針に従わざるをえず、地方公共団体が自らの判断で地域の課題に取り組む団体自治が損なわれる。そこで、国庫補助負担金の削減、国から地方への税源移譲、地方交付税の見直しを一体として行う三位一体の改革が進められた。

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-POLE-U02

地方公共団体の財政が国からの地方交付税交付金や国庫支出金に大きく依存していることは、地方自治の本旨からみてどのような問題があるか。「三位一体の改革」の内容にも触れて説明しなさい。（180字以内）

思考の糸口 結びつける二つの考え方・制度をそれぞれ一文で確認し、共通点と緊張関係を探す。

解法

1. この単元の原理・制度の要点を確認する。
2. 他の単元で学んだ考え方・制度の要点を確認する。
3. 両者を結びつけ、具体的な制度に当てはめる。
4. 字数（180字以内）を確認する。

別解・別の確かめ方

- 具体的な制度（裁判員制度・違憲審査・地方財政など）から出発し、「これは○○の考え方で説明できる」と逆向きに結びつけてもよい。

部分点のポイント

- 依存財源への依存が団体自治を損なうことを述べている（3点）
- 国庫支出金の性質を正しく説明している（2点）
- 三位一体の改革の三つの内容を述べている（3点）

よくあるミス

- 二つの単元の内容を別々に書くだけで、結びつけていない。

C-07 正答 裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加することで、司法に国民の感覚を反映させ、司法への理解と信頼を高めるものであり、国民主権の考え方を司法の分野にも広げる意義がある。一方で、司法権の独立は裁判官が他の機関の干渉を受けずに法に従って判断することを求めるので、世論の圧力に流されないよう、裁判員にも守秘義務を課し、裁判官とともに評議して判断するしくみがとられている。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PUBL-U02

「公共」で学んだ裁判員制度を、この単元で学んだ国民主権と司法権の独立の考え方の両方から評価しなさい。（180字以内）

思考の糸口 結びつける二つの考え方・制度をそれぞれ一文で確認し、共通点と緊張関係を探す。

解法

1. この単元の原理・制度の要点を確認する。
2. 他の単元で学んだ考え方・制度の要点を確認する。
3. 両者を結びつけ、具体的な制度に当てはめる。
4. 字数（180字以内）を確認する。

別解・別の確かめ方

- 具体的な制度（裁判員制度・違憲審査・地方財政など）から出発し、「これは○○の考え方で説明できる」と逆向きに結びつけてもよい。

部分点のポイント

- 国民主権の観点からの意義を述べている（3点）
- 司法権の独立との関係を述べている（3点）
- 両者を結びつけて評価している（2点）

よくあるミス

- 二つの単元の内容を別々に書くだけで、結びつけていない。

C-08

正答 Ａ党の得票率は**5**選挙区合計で**48.2**％であるが、**5**選挙区で当選し議席占有率は**100**％となり、得票率を大きく上回る。小選挙区制では各選挙区で最多得票の**1**人だけが当選するため、わずかな得票の差が議席の大きな差となり、大政党に有利にはたらく。また、落選者に投じられた死票は**5**選挙区で合計**518000**票にのぼり、多くの民意が議席に反映されないという問題がある。

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

表は、定数1の五つの選挙区（各選挙区の投票総数200000票）でのＡ党・Ｂ党・Ｃ党の候補者の得票数を示した架空の資料である（5選挙区の得票合計はＡ党482000票、Ｂ党354000票、Ｃ党164000票）。Ａ党の得票率と…

思考の糸口 まず各選挙区の当選者を確定させ、Ａ党の議席数を数える。次に得票の合計から得票率を求め、議席占有率と比べる。最後に、各選挙区の当選者以外の票（死票）を合計する。

解法

1. Ａ党の得票合計：482000票、得票率 $482000 \div 1000000 \times 100 \fallingdotseq 48.2$（％）。
2. Ａ党の当選は5選挙区、議席占有率 $5 \div 5 \times 100 = 100$（％）。
3. 死票：各選挙区の投票総数から当選者の票を引いて合計すると518000票。
4. 得票率と議席占有率のずれを、小選挙区制のしくみで説明する。

別解・別の確かめ方

- 死票は「投票総数 1000000 票 − 当選者の得票の合計」としても求められる。
- 同じ得票を比例代表制（ドント式・定数5）で配分した場合の議席と比べると、小選挙区制の特徴がより明確になる。

部分点のポイント

- 得票率・議席占有率の計算（3点）
- 死票の計算（2点）
- 小選挙区制の特徴の説明（3点）

よくあるミス

- 得票率と議席占有率を同じものと考え、ずれに気づかない。
- 2位の候補者の票だけを死票とする。

C-09

正答 Ａ党の得票率は**5**選挙区合計で**47.0**％であるが、**4**選挙区で当選し議席占有率は**80**％となり、得票率を大きく上回る。小選挙区制では各選挙区で最多得票の**1**人だけが当選するため、わずかな得票の差が議席の大きな差となり、大政党に有利にはたらく。また、落選者に投じられた死票は**5**選挙区で合計**514000**票にのぼり、多くの民意が議席に反映されないという問題がある。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

表は、定数1の五つの選挙区（各選挙区の投票総数200000票）でのＡ党・Ｂ党・Ｃ党の候補者の得票数を示した架空の資料である（5選挙区の得票合計はＡ党470000票、Ｂ党372000票、Ｃ党158000票）。Ａ党の得票率と…

思考の糸口 まず各選挙区の当選者を確定させ、Ａ党の議席数を数える。次に得票の合計から得票率を求め、議席占有率と比べる。最後に、各選挙区の当選者以外の票（死票）を合計する。

解法

1. Ａ党の得票合計：470000票、得票率 $470000 \div 1000000 \times 100 \fallingdotseq 47.0$（％）。
2. Ａ党の当選は4選挙区、議席占有率 $4 \div 5 \times 100 = 80$（％）。
3. 死票：各選挙区の投票総数から当選者の票を引いて合計すると514000票。
4. 得票率と議席占有率のずれを、小選挙区制のしくみで説明する。

別解・別の確かめ方

- 死票は「投票総数 1000000 票 − 当選者の得票の合計」としても求められる。
- 同じ得票を比例代表制（ドント式・定数5）で配分した場合の議席と比べると、小選挙区制の特徴がより明確になる。

部分点のポイント

- 得票率・議席占有率の計算（3点）
- 死票の計算（2点）
- 小選挙区制の特徴の説明（3点）

よくあるミス

- 得票率と議席占有率を同じものと考え、ずれに気づかない。
- 2位の候補者の票だけを死票とする。

C-10

正答 Ａ党の得票率は**5**選挙区合計で**46.2**％であるが、**5**選挙区で当選し議席占有率は**100**％となり、得票率を大きく上回る。小選挙区制では各選挙区で最多得票の**1**人だけが当選するため、わずかな得票の差が議席の大きな差となり、大政党に有利にはたらく。また、落選者に投じられた死票は**5**選挙区で合計**269000**票にのぼり、多くの民意が議席に反映されないという問題がある。

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

表は、定数1の五つの選挙区（各選挙区の投票総数100000票）でのＡ党・Ｂ党・Ｃ党の候補者の得票数を示した架空の資料である（5選挙区の得票合計はＡ党231000票、Ｂ党165000票、Ｃ党104000票）。Ａ党の得票率と…

思考の糸口 まず各選挙区の当選者を確定させ、Ａ党の議席数を数える。次に得票の合計から得票率を求め、議席占有率と比べる。最後に、各選挙区の当選者以外の票（死票）を合計する。

解法

1. Ａ党の得票合計：231000票、得票率 $231000 \div 500000 \times 100 \fallingdotseq 46.2$（％）。
2. Ａ党の当選は5選挙区、議席占有率 $5 \div 5 \times 100 = 100$（％）。
3. 死票：各選挙区の投票総数から当選者の票を引いて合計すると269000票。
4. 得票率と議席占有率のずれを、小選挙区制のしくみで説明する。

別解・別の確かめ方

- 死票は「投票総数 500000 票 − 当選者の得票の合計」としても求められる。
- 同じ得票を比例代表制（ドント式・定数5）で配分した場合の議席と比べると、小選挙区制の特徴がより明確になる。

部分点のポイント

- 得票率・議席占有率の計算（3点）
- 死票の計算（2点）
- 小選挙区制の特徴の説明（3点）

よくあるミス

- 得票率と議席占有率を同じものと考え、ずれに気づかない。
- 2位の候補者の票だけを死票とする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　「統治行為論」とは、高度な政治性をもつ国家の行為については、裁判所による法的な判断になじまないとして、違憲審査の対象外とする考え方のことである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

政治・経済で学ぶ用語「統治行為論」とは何か、説明しなさい。［ある生徒の解答］「統治行為論」とは、裁判所が具体的な事件を裁判する際に、その事件に適用される法令などが憲法に適合するかどうかを判断するしくみのことである。…

思考の糸口　対になる用語は、違いが決め手になる問い（使いみちは自由か指定か、国家からの自由か国家による自由か、など）で区別する。

解法

1. 生徒の説明がどの用語の意味かを確かめる（「付随的違憲審査制」）。
2. 「統治行為論」の正しい意味を確認する。
3. 正しい説明に書き直す。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：用語の意味の説明
なぜ誤りやすいか：「統治行為論」と「付随的違憲審査制」は同じ場面で学ぶため、意味が入れかわりやすい。
正しい解答：「統治行為論」とは、高度な政治性をもつ国家の行為については、裁判所による法的な判断になじまないとして、違憲審査の対象外とする考え方のことである。

別解・別の確かめ方

- 「統治行為論」と「付随的違憲審査制」を並べた表をつくり、意味と具体例を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 「統治行為論」と「付随的違憲審査制」の意味を入れかえる。

D-02 正答 「自由権」とは、国家からの干渉を受けずに、個人が自由に考え行動することを保障する権利で、「国家からの自由」とよばれるもののことである。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

政治・経済で学ぶ用語「自由権」とは何か、説明しなさい。［ある生徒の解答］「自由権」とは、人間らしい生活を営むために、国家に対して積極的な施策を求める権利で、「国家による自由」とよばれるもののことである。 上の解答の誤…

思考の糸口 対になる用語は、違いが決め手になる問い（使いみちは自由か指定か、国家からの自由か国家による自由か、など）で区別する。

解法

1. 生徒の説明がどの用語の意味かを確かめる（「社会権」）。
2. 「自由権」の正しい意味を確認する。
3. 正しい説明に書き直す。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：用語の意味の説明
なぜ誤りやすいか：「自由権」と「社会権」は同じ場面で学ぶため、意味が入れかわりやすい。
正しい解答：「自由権」とは、国家からの干渉を受けずに、個人が自由に考え行動することを保障する権利で、「国家からの自由」とよばれるもののことである。

別解・別の確かめ方

- 「自由権」と「社会権」を並べた表をつくり、意味と具体例を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 「自由権」と「社会権」の意味を入れかえる。

D-03 正答 「国庫支出金」とは、国が使いみちを指定して地方公共団体に支出する資金で、補助金ともよばれるもののことである。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

政治・経済で学ぶ用語「国庫支出金」とは何か、説明しなさい。［ある生徒の解答］「国庫支出金」とは、地方公共団体の間の財政格差を是正するため、国税の一定割合を国が地方公共団体に配分する資金で、使いみちは限定されないものの…

思考の糸口 対になる用語は、違いが決め手になる問い（使いみちは自由か指定か、国家からの自由か国家による自由か、など）で区別する。

解法

1. 生徒の説明がどの用語の意味かを確かめる（「地方交付税交付金」）。
2. 「国庫支出金」の正しい意味を確認する。
3. 正しい説明に書き直す。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：用語の意味の説明
なぜ誤りやすいか：「国庫支出金」と「地方交付税交付金」は同じ場面で学ぶため、意味が入れかわりやすい。
正しい解答：「国庫支出金」とは、国が使いみちを指定して地方公共団体に支出する資金で、補助金ともよばれるもののことである。

別解・別の確かめ方

- 「国庫支出金」と「地方交付税交付金」を並べた表をつくり、意味と具体例を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 「国庫支出金」と「地方交付税交付金」の意味を入れかえる。

D-04 正答 ドント式では得票を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を割り当てる。結果はＡ党4議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席である（7番目の商は 7400 ÷ 4）。 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定数7の比例代表選挙で、Ａ党7400票、Ｂ党5300票、Ｃ党2900票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 得票率に定数をかけて四捨五入すると、Ａ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議…

思考の糸口 ドント式は「割り算の商の大きい順」に議席を配る方法であり、四捨五入は使わない。

解法

1. 各党の得票を1、2、3、…で割った商を求める。
2. 商の大きい順に7個選ぶ。
3. 党ごとに選ばれた商の数を数える。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：議席配分の方法
なぜ誤りやすいか：得票の割合に比例させればよいと考え、ドント式の手順（整数で割った商の大きい順）を使わないと起こる。
正しい解答：ドント式では得票を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を割り当てる。結果はＡ党4議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席である（7番目の商は 7400 ÷ 4）。

別解・別の確かめ方

- 当選ライン 7400 ÷ 4 で各党の得票を割った整数部分が議席数になることで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 得票率×定数を四捨五入する。

D-05　正答　議会の解散の請求には有権者の3分の1以上の署名が必要で、$141000 \div 3 = 47000$（人）以上を集め、選挙管理委員会に請求する。その後、住民投票で過半数の同意があれば成立する。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

有権者数141000人の市（架空の設定）で、議会の解散を請求するために必要な署名数と請求先を答えなさい。［ある生徒の解答］ $141000 \div 50 = 2820$ より、2820人以上の署名を集め、市長に請求する。 上…

思考の糸口　直接請求は「条例・監査（50分の1）」と「解散・解職（3分の1）」の二つのグループに分けて覚える。

解法

1. 議会の解散の要件を確認する：3分の1以上。
2. $141000 \div 3 = 47000$。
3. 請求先は選挙管理委員会。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：署名の割合と請求先

なぜ誤りやすいか：条例の制定・改廃の請求（50分の1・首長）の要件を、すべての直接請求に当てはめてしまいやすい。

正しい解答：議会の解散の請求には有権者の3分の1以上の署名が必要で、$141000 \div 3 = 47000$（人）以上を集め、選挙管理委員会に請求する。その後、住民投票で過半数の同意があれば成立する。

別解・別の確かめ方

- 例題2の解職請求と比べ、同じグループの請求は同じ要件・請求先であることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 解職・解散の請求を50分の1で計算する。
- 請求先を首長とする。

D-06 正答 ドント式では得票を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を割り当てる。結果はＡ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席である（6番目の商は 7600 ÷ 3）。 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定数6の比例代表選挙で、Ａ党7600票、Ｂ党5600票、Ｃ党4700票であった（架空の資料）。ドント式で各党の議席数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 得票率に定数をかけて四捨五入すると、Ａ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党2議…

思考の糸口 ドント式は「割り算の商の大きい順」に議席を配る方法であり、四捨五入は使わない。

解法

1. 各党の得票を1、2、3、…で割った商を求める。
2. 商の大きい順に6個選ぶ。
3. 党ごとに選ばれた商の数を数える。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：議席配分の方法

なぜ誤りやすいか：得票の割合に比例させればよいと考え、ドント式の手順（整数で割った商の大きい順）を使わないと起こる。

正しい解答：ドント式では得票を1、2、3、…で割った商の大きい順に議席を割り当てる。結果はＡ党3議席、Ｂ党2議席、Ｃ党1議席である（6番目の商は 7600 ÷ 3）。

別解・別の確かめ方

- 当選ライン 7600 ÷ 3 で各党の得票を割った整数部分が議席数になることで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 得票率×定数を四捨五入する。

D-07

正答 衆議院が解散されると、解散の日から**40**日以内に衆議院議員の総選挙が行われ、選挙の日から**30**日以内に特別会（特別国会）が召集される。参議院は同時に閉会となるが、議員の選挙は行われない。緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

衆議院の解散と、その後の手続きについて説明しなさい。［ある生徒の解答］衆議院が解散されると、参議院も同時に閉会となり、解散の日から60日以内に両院の議員の選挙が行われる。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　制度は「誰が」「誰に対して」「いつ・どの要件で」の三点を条文で確かめてから説明する。

解法

1. 生徒の解答のうち、主体・対象・期限などの要件が制度と異なる部分を特定する。
2. その部分が別の制度の要件と混同していないかを確認する。
3. 条文に基づく正しい内容に書き直す。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：選挙の対象と期限

なぜ誤りやすいか：似た制度（国民審査と弾劾裁判、指名と任命、衆議院と参議院など）の要件や主体を混同しやすい。

正しい解答：衆議院が解散されると、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙が行われ、選挙の日から30日以内に特別会（特別国会）が召集される。参議院は同時に閉会となるが、議員の選挙は行われない。緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。

別解・別の確かめ方

- 似た制度と比べる表をつくり、主体・対象・要件が入れかわっていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 指名と任命の主体を取り違える。
- 衆議院と参議院の手続きを混同する。

D-08 正答 内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命する。国務大臣は内閣総理大臣が任命し、その過半数は国会議員でなければならない。また、内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。 6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

内閣総理大臣と国務大臣の選ばれ方について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 内閣総理大臣は天皇が国会議員の中から指名し、国務大臣は全員が国会議員の中から国会によって選ばれる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 制度は「誰が」「誰に対して」「いつ・どの要件で」の三点を条文で確かめてから説明する。

解法

1. 生徒の解答のうち、主体・対象・期限などの要件が制度と異なる部分を特定する。
2. その部分が別の制度の要件と混同していないかを確認する。
3. 条文に基づく正しい内容に書き直す。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：指名と任命の主体

なぜ誤りやすいか：似た制度（国民審査と弾劾裁判、指名と任命、衆議院と参議院など）の要件や主体を混同しやすい。

正しい解答：内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命する。国務大臣は内閣総理大臣が任命し、その過半数は国会議員でなければならない。また、内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。

別解・別の確かめ方

- 似た制度と比べる表をつくり、主体・対象・要件が入れかわっていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 指名と任命の主体を取り違える。
- 衆議院と参議院の手続きを混同する。

D-09 正答 多数決は民主政治の重要な決定方法であるが、多数決によっても侵すことのできない基本的人権がある。そのため、少数意見を尊重して十分に議論することが求められ、少数者の人権を侵す法律は違憲審査によって無効とされうる。 6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

原理と制度の関係に注意して、民主政治における多数決の意味について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 民主政治では多数決が最終的な決め手なので、議会の多数派が賛成した法律であれば、少数者の人権を制限する内容であっても正当で…

思考の糸口 原理（立憲主義・社会契約・制度のしくみ）から結論を導き直し、生徒の結論と比べる。

解法

1. 生徒の解答の論理のうち、原理と食い違う部分を特定する。
2. その部分が別の思想・制度の内容と混同していないかを確認する。
3. 原理に基づいて正しく書き直す。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：民主主義と立憲主義の関係

なぜ誤りやすいか：言葉の印象（「公共」「多数」など）や、似た思想・制度の内容にひきずられて、原理を誤って理解しやすい。

正しい解答：多数決は民主政治の重要な決定方法であるが、多数決によっても侵すことのできない基本的人権がある。そのため、少数意見を尊重して十分に議論することが求められ、少数者の人権を侵す法律は違憲審査によって無効とされうる。

別解・別の確かめ方

- 反例（少数者の人権が侵される場合など）を一つ挙げ、生徒の主張がその場合にも成り立つかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 多数決や全体の利益を、人権より常に優先させる。

D-10 正答 ロックは、人々は自然権（生命・自由・財産）をより確実に守るために、合意によって政府をつくり権力を信託すると説いた。政府が信託に反して自然権を侵害すれば、人々は抵抗権（革命権）を行使できる。 6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

ロックの社会契約説の内容を説明しなさい。［ある生徒の解答］ ロックは、人々は自然状態の争いを避けるために、自然権をすべて主権者に譲り渡し、主権者には絶対に服従しなければならないと説いた。 上の解答の誤りを指摘し、正しく…

思考の糸口 原理（立憲主義・社会契約・制度のしくみ）から結論を導き直し、生徒の結論と比べる。

解法

1. 生徒の解答の論理のうち、原理と食い違う部分を特定する。
2. その部分が別の思想・制度の内容と混同していないかを確認する。
3. 原理に基づいて正しく書き直す。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：思想の内容
なぜ誤りやすいか：言葉の印象（「公共」「多数」など）や、似た思想・制度の内容にひきずられて、原理を誤って理解しやすい。
正しい解答：ロックは、人々は自然権（生命・自由・財産）をより確実に守るために、合意によって政府をつくり権力を信託すると説いた。政府が信託に反して自然権を侵害すれば、人々は抵抗権（革命権）を行使できる。

別解・別の確かめ方

- 反例（少数者の人権が侵される場合など）を一つ挙げ、生徒の主張がその場合にも成り立つかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 根拠を示した訂正（3点）
- 解答の形（1点）

よくあるミス

- 多数決や全体の利益を、人権より常に優先させる。